



Droit Civil : Le contrat

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Un contrat → un accord de volontés entre des personnes.

Nous sommes **amené a faire des contrats tous les jours** (transport en commun, achat en ligne, nourriture, téléphone portable, plateforme en ligne, opérateur internet etc).

Un contrat peut prendre plusieurs formes physiques :

- un **ensemble de feuilles de papier, des signatures** etc
- il n'est **pas forcément écrit, il peut être dématérialisé** = cookies sur internet etc

=> Un contrat existe à partir du moment où les deux parties sont d'accord.

Le droit des contrats →

Le **droit le plus ancien que l'on puisse déceler dans l'histoire**. A Rome il existait déjà. Né a partir de certains contrat, des contrats spéciaux.

° A Rome le **droit des contrats était un droit formaliste** : un contrat était valable que s'il **respectait certaines formes particulières**. (ex par écrit, en remise matérielle de la chose, ou une procession, un prononcé de formule rituel, etc). Ainsi, **si ces formes n'étaient pas remplies le pacte était nu** et donc n'engageait pas.

° Changement au Moyen Age : **on va considérer que la parole donnée oblige** : plus obligé de faire des rituels etc. → **Grâce à la religion puisque Dieu peut voir si une personne ment**. Dès lors qu'on s'est engagé il faut tenir sa parole. (violer un contrat = pêcher)

° Renaissance : **hybridation des règles** :

° Révolution : **on va essayer d'unifier le droit**.

Entrée du code civil en 1804 jusqu'en 2016 : pratiquement pas de changement dans les textes

En **2016 on a réformé le droit des contrats pour le rendre un peu plus moderne**.

Le droit des contrat est une **subdivision du droit civil et du droit des obligations**.

Obligations : Ob ligger = pour lier => Lien de droit

→ **L'humain à la capacité de se lier par la parole**.

Cependant, un homme seul ne peut pas créer du droit. C'est la loi qui autorise les citoyens à créer du droit.

De plus, le **consentement d'une personne n'est pas suffisant pour conclure un contrat**. → la seule volonté humaine n'est pas suffisante = le droit est au dessus.

Une obligation est un lien entre deux ou plusieurs personnes qui est reconnu par le droit qui permet a un créancier d'exiger d'un débiteur qu'il fasse ou ne fasse pas quelque chose.

Le droit des contrats : étude des accords de volonté qui engendrent des obligations

Les sources du droit des contrats :

° Sa **source principale est la loi** : le Code civil essentiellement. Le nouveau droit des contrats est applicable depuis le 1er Oct 2016.

On applique toujours la loi qui était en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

- La jurisprudence est également une source du droit
- La pratique : droit qui se nourrit de ce fait dans la pratique notariale, bancaire,
- La doctrine : les auteurs, les professeurs de droit, avocats, magistrats etc qui proposent des améliorations de l'état du droit.

Chapitre préliminaire : Le Contrat

Section 1 : Notion de contrat

Art 1101 CC : « Le contrat est un accord de volonté qui crée, modifie, transfère ou éteint des obligations. »

Le contrat suppose une pluralité : il faut être au moins 2 pour contracter. Le contrat peut donc être multi-partite, entre 3, 4 ou 5 personnes.

De plus, le contrat est la rencontre de deux volontés, il y a une création de droit.

On parle parfois d'« engagement unilatéral de volonté » → on peut s'obliger soit même. (relève de la théorie, on ne peut pas s'engager seul).

Avant 2016 : le contrat avait pour but de créer des obligations

Maintenant, le contrat a pour objet de créer, modifier, transférer ou éteindre des obligations.

L'obligation suppose un devoir de contrainte, on peut nous contraindre à l'exécuter.

Section 2 : Typologie du contrat

◦ Art 1105 CC : « Les contrats qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. »

Il existe des contrats nommés, qui ont reçu un nom et un régime dans un code (ex : contrat de vente, contrat de dépôt,)

Et certains sont des contrats innomés, ils ont un nom d'usage mais pas de régime (Contrat de sponsoring, de déménagement, etc)

◦ Art 1106 CC : « Le contrat synallagmatique lorsque les contractants s'obligent les uns envers les autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celle-ci. »

Un contrat synallagmatique c'est un contrat dans lequel les parties ont des obligations réciproques.

Ex : lorsque l'on achète quelque chose, on s'engage à payer et l'autre partie s'engage à nous donner quelque chose.

En revanche, lorsque nos parents se portent caution pour nous, ils n'attendent rien en retour, c'est unilatéral.

◦ Art 1107 CC : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Le contrat est à titre gratuit lorsqu'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre de contrepartie. »

Ex : la donation est un contrat à titre gratuit, puisque la partie qui reçoit va donner son accord pour recevoir.

En revanche, un contrat est onéreux lorsqu'on attend une contrepartie.

On achète quelque chose, on attend de le recevoir.

° Art 1108 CC : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de ce quelle reçoit. Le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d'un événement incertain. »

– Le contrat commutatif : le texte n'exige pas que les prestations soient de valeur équivalentes. Il faut qu'elles soient regardée de façon équivalentes par les parties.

=> on peut choisir de vendre quelque chose qui ne vaut pas réellement son prix, ou inversement, on peut acheter quelque chose à un prix totalement aléatoire.

– Le contrat aléatoire : on ne sait pas à l'avance ce qu'on va donner ou ce que l'on va recevoir.

Ex : Un contrat de vente moyennant rente viagère (vente dans laquelle une personne âgée va vendre un bien immobilier, et la rente va lui être versée jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi on ne sait pas à l'avance combien on va payer, pendant combien de temps)

° Art 1109 CC : « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements, quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. »

– Le contrat consensuel : il se forme par le seul échange des consentements, il faut être d'accord. (Tous les contrats sans exception sont consensuel)

– Le contrat solennel : contrat dont la validité est subordonnée à l'accomplissement de la formalité (ex : contrat écrit,). Pour que le contrat soit valable il doit prendre une certaine forme, par exemple un acte devant un notaire etc

– Le contrat réel : se forme par la remise d'une chose. Sa validité suppose qu'une chose soit remise. (Ex : contrat de prêt).

CM2 : 16/09

° Art 1110 CC : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »

– Contrat d'adhésion : on parle de contrat non-négociables. Par exemple, les cookies sur internet, l'achat en ligne, etc. On ne peut pas négocier car il n'y a pas d'interlocuteur, on ne peut pas échanger avec la personne en face. De plus, il y a rapport de force entre les deux parties, un déséquilibre économique.

– Contrat de gré à gré : Dans les contrats de gré à gré, il est possible de négocier, le contrat fait ressortir la volonté exprimée et réelle des parties, ce qu'ils souhaitent.

° Art 1111 CC : Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.

– Le contrat cadre : il définit le cadre des relations futures des parties. Il pose l'ensemble des règles applicables aux relations futures des parties. Ex : Peugeot établit un contrat cadre avec un concessionnaire à Aix. Ils vont mentionner dans le cadre ce que peut faire le concessionnaire, et ce qu'il ne peut pas faire.

– Le contrat d'application : vient en application des contrats, ils précisent les modalités d'exécution.

° Art 1111–1 CC : Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

– Contrat à exécution instantanée : le contrat est exécuté directement, par exemple dès qu'on achète quelque chose.

– Contrat à exécution différée : un laps de temps entre la conclusion d'un contrat et son application.

Par exemple, on décide d'acheter à des viticulteurs la récolte de l'année 2026, on signe le contrat maintenant mais on ne recevra la récolte que l'année suivante.

– Contrat à exécution successive : le contrat s'exécute de façon échelonnée et répétée. Par exemple : on achète de manière récurrente la prestation, comme le bail, l'abonnement netflix etc.

I – La formation du contrat

Chapitre 1 : Les négociations pré-contractuelles (pourparlers)

Dans un contrat, les négociations sont facultatives, voire parfois impossible. Ce n'est pas un élément déterminant.

Les négociations sont tendues entre 2 principes qui peuvent sembler contradictoires : **principe de liberté** et **principe de loyauté**. Le Code Civil a également imposé 2 devoirs spécifiques aux parties : le **devoir de confidentialité** et le **devoir d'information pré-contractuel**.

Section 1 : Le principe de liberté

C'est un principe essentiel du droit des contrats. Le contrat repose tout entier sur la volonté, puisqu'il faut avoir voulu contracter, on ne peut pas y être forcé.

3 significations à la liberté contractuelle :

– On est libre de contracter ou de ne pas contracter. Cependant, il existe quelques exceptions : on est obligé de souscrire à une assurance pour nos enfants.

– On peut par principe choisir notre co-contractant, avec qui on va contracter. En revanche, la discrimination est interdite (par exemple, on ne peut pas refuser de contracter pour des raisons de religions, d'ethnie, d'orientation sexuelle etc), de même le refus de vente est interdit (on ne peut pas nous refuser la vente d'une baguette de pain).

– On peut également décider du contenu du contrat. Cependant cette règle n'est pas absolue, il a des droits à respecter (on ne peut pas prostituer son enfant etc)

En matière de négociation contractuelle, la liberté signifie que tant que l'on a pas consenti au contrat, on est pas engagé. ⚠ Le fait d'entrer en négociation n'oblige pas à contracter. La rupture des négociations est libre.

Peut-on négocier avec plusieurs personnes en même temps ? Oui, on a le droit, sauf si on a signé une clause d'exclusivité.

Section 2 : Le principe de loyauté

Le Code civil prévoit à l'art 1112 : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuels sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »

Pose une forme de règle, de comportement à adopter en matière de négociation pré-contractuel. On va donc punir ceux qui font preuve de mauvaise foi.

Les comportements de mauvaises foi sont par exemple une rupture abusive des négociations, le mensonge, l'intimidation, cacher des informations, l'abus de pouvoir, le chantage, etc.

L'initiative des négociations doit être faite de bonne foi. Ainsi, si on entame des négociations sans vouloir, dès le début, contracter avec la personne, c'est être déloyal. Tout comme si l'on poursuit les négociations sans vouloir contracter.

On va considérer comme déloyal une personne qui va entamer des négociations dans le but autre que de contracter. Par exemple obtenir des informations, empêcher un autre concurrents de contracter, etc.

On peut également être de mauvaise foi dans la rupture des négociations. La rupture des négociations est libre, cependant il ne faut pas abuser. La brutalité de la rupture est un indice. Par exemple, si le jour de la signature du contrat, une partie ne se présente pas. Au delà de la brutalité, il faut que la rupture soit faite de façon juste, honnête.

On peut demander des dommages-intérêts suite à la rupture abusive des négociations. On va demander l'indemnisation des frais de négociation. En revanche on ne peut pas indemniser les gains que l'on aurait retiré dû à la conclusion du contrat. Il y a toujours une chance que les négociations n'aboutissent pas, puisque c'est la liberté de la rupture. Article 1112, « en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. »

Dans la jurisprudence, arrêt Manoukian 2003.

Section 3 : Le devoir d'information

Dans quelles mesures les parties doivent s'informer loyalement l'une l'autre durant les négociations ? Jusqu'à la réforme de 2016, il n'y avait pas de texte qui imposait globalement un devoir d'information. Il y avait des textes épars propres à certains domaines (vendeurs, acheteurs, etc). En 2016 on va imposer un devoir précontractuel d'information quelque soit le type de contrat.

Art 1112-1 Code civil « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Le devoir pèse sur toute personnes, celle qui connaît une info importante déterminant pour l'autre. De plus, on doit révéler quelque chose que l'on connaît. Si on n'a pas connaissance d'une information, on ne peut pas nous reprocher de ne pas l'avoir dit.

Une info déterminante du consentement de l'autre signifie que c'est une information qui peut faire basculer le consentement de la partie. Les informations insignifiantes (par exemple une prise électrique de la chambre de fonctionne pas) ne sont pas déterminantes pour le consentement. Cependant, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va être déterminant pour la personne.

Article 1112-1 alinéa 3 : « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »

-> Arrêt 14 mai 2025 Cour cass : Contrat de session de parts sociales. Après la signature du bail, on apprend qu'il est interdit de faire de la friture. La cour va donner un tour particulier à l'art 1112-1. « Il résulte de l'art 1112-1 du code civil que le devoir d'info pré-contractuel ne porte que sur les infos qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie. » La Cour a fait deux conditions CUMULATIVES, détermine le consentement ET présentant un rapport direct avec l'objet du contrat.

1112-1 alinea 2 : « Néanmoins ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. » On n'a pas à dire à l'autre attention tu achète trop cher, tu peux trouver moins cher ailleurs.

On a pas besoin d'informer l'autre sur la valeur de la chose.

La charge de la preuve du devoir d'info, est réparti entre les reparties. L'un doit prouver qu'il a donné l'info et l'autre doit prouver qu'il a eu l'info.

Comment sanctionner celui ou celle qui a manqué à son devoir d'information pré-contractuel ? La sanction principale sont les dommages et intérêts, on va dédommager le préjudice subi.

Le texte ajoute à l'alinéa 6 « outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants »

Section 4 : Le devoir de confidentialité

L'article 1112-2 du CC prévoit « celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'issue des négociations engage sa responsabilité ».

Une information confidentielle, des secrets d'affaires sont des informations non aisément disponibles et ayant une valeur économique potentielle. Cet article ne définit pas ce que sont les informations conditionnelles tels quels.

Ainsi, on va souvent organiser des clauses de confidentialités, qui vont être définies dans le contrat.

Chapitre 2 : Les avants-contrats

Un avant-contrat est un contrat qui prépare un autre contrat, un contrat préparatoire. Il n'a pas d'autonomie en soi car tourné vers la réalisation d'un autre contrat. Le code civil traite depuis 2016 de 2 avants-contrats : le pacte de préférence et la promesse.

- Le pacte de préférence est un avant contrat qui a pour objet de donner une préférence à quelqu'un. Par exemple on dit à une personne que si un jour on se décide à contracter, on donne une préférence à quelqu'un en particulier.

- La promesse, qui existe sous 2 espèces, promesse unilatérale et promesse synallagmatique.

- Promesse unilatérale : le promettant s'engage mais pas forcément l'autre partie (le vendeur promet de vendre l'appartement, et le bénéficiaire a 3 mois pour acheter)

- Promesse synallagmatique : les 2 parties ont données leur consentement au contrat définitif. (le vendeur s'est engagé à vendre et l'acquéreur à acheter). Ce n'est pas dans l'immédiat, c'est avec des conditions successives à la vente.

Section 1 : Le pacte de préférence

CM 3 : 19/09

Le pacte de préférence est défini par le Code Civil art 1123 « C'est un contrat par le quel une personne s'engage a proposer a son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas ou elle déciderai de contracter ». C'est donc défini comme un contrat, cela suppose un accord entre d'un coté le promettant et de l'autre un bénéficiaire.

Ce pacte donne au bénéficiaire le droit d'être préféré si un jour le promettant décidait de conclure le contrat envisagé. Il ne donne pas le droit de signer le contrat envisagé mais il donne seulement un droit de préférence, de priorité.

Ex : si un jour un propriétaire vend son appartement, il va proposer en premier a son voisin (qui voulais faire un duplex).

=> cependant, on est pas obligé de vendre = Potestativité

⚠ Le bénéficiaire ne peut rien réclamer au promettant tant que ce dernier n'est pas engagé à vendre.

-> Quel est l'avantage pour un prometteur de faire un pacte de préférence ?

Le plus souvent c'est un contract unilatéral. Cependant, parfois ça peut être synallagmatique car le promettant peut recevoir quelque chose en échange -> de l'argent, ou par exemple un autre pacte de préférence

=> on s'engage a vendre ses parts dans une entreprise, et l'autre s'engage a les racheter

Le pacte de préférence est soumis aux même conditions de validité que les autres contrats : consentement, capacité, contenu licite etc. Ni le prix ni la durée ne sont des conditions de validité.

Le prix :

Ainsi, le pacte peut être pris avec un prix fixe (ex: on s'engage a proposer un bien a 1 million si on décide de le vendre, mais le problème c'est qu'on passe a coté de la stipulation)

- Clause de premier reçu : une fois que le bénéficiaire a refusé le prix proposé par le promettant, ce dernier peut aller voir ailleurs et proposer le bien au même prix ou plus cher (pas moins cher car sinon viol du pacte de préférence).

- deuxième : on peut d'abord aller voir un tiers, lui proposer et revenir vers le bénéficiaire en lui demandant d'acheter aux même conditions

La durée :

En droit commun des contrats, lorsqu'il est a durée déterminée, on doit aller jusqu'au bout, on ne peut pas se libérer plus tôt. Il existe également des contrats à durée indéterminée, dans lesquels on peut se délier, résilier, lorsqu'on veut, et ce, unilatéralement.

- Un pacte de préférence a durée indéterminée serait un contrat dans le quel les parties se sont engagées sans date précise, a vie. Il serait donc résiliable à tout moment.

- Dans un pacte de préférence a durée déterminée, au bout d'une date définie, les parties ne sont plus liées, le promettant n'a plus a respecter le pacte.

=> Cependant, si le pacte de préf est a durée indéterminée, le promettant peut a tout moment résilier le pacte et donc il ne le respectera pas, il sert a rien.

1/ Non respect du pacte

Il y a des cas où le promettant ne respecte pas sa parole, il viole le pacte de préférence.

Il n'y a pas toujours de déloyauté (pacte fait par des parents et on en a pas connaissance)

2/ Sanctions

Il y a des sanctions : dépend de la bonne foi du tiers acquéreur (et non du bénéficiaire car on ne la sait pas toujours). Un tiers acquéreur est de bonne foi car il ignorait l'existence du pacte de préférence.

L'article 1123 du Code civil dit que « lorsque le tiers connaissant l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut agir en nullité ou demander au juge de le substituer dans le contrat conclu ». On demande une double preuve psychologique (s'il avait connaissance de l'existence du pacte + intention du bénéficiaire) = très difficile à démontrer

Si on arrive à démontrer la mauvaise foi du tiers acquéreur :

→ on peut demander la nullité de la vente conclue en violation de nos droits

→ on peut demander la substitution dans les droits du tiers acquéreur (va acquérir à la place de la tierce personne)

Si on arrive pas à démontrer que le tiers est de mauvaise foi :

→ on peut demander réparation du préjudice au promettant (perte de chance d'avoir pu conclure mais donc somme modeste)

3/ Action du tiers acquéreur

Le tiers acquéreur peut, s'il a un doute de l'existence d'un pacte de préférence sur le bien qu'il convoite, interroger le bénéficiaire (action interrogatoire mais ce n'est pas une action en justice).

Article 1123 CC « Le tiers peut demander par écrit au benef de confirmer dans un délai fixe et raisonnable l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir », « l'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans le délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat ».

Section 2 : La promesse unilatérale

Elle figure dans le Code Civil à l'art 1124 « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat pour lequel les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

La promesse est plus précise que le pacte de préférence, puisqu'elle contient déjà les éléments essentiels du contrat projeté (la chose et le prix). De plus, dans le pacte de pref le promettant ne s'est pas engagé à conclure le contrat de vente, alors que dans la promesse, le promettant s'engage à vendre (ou à acheter si contrat de promesse d'achat).

⚠ Dans une promesse de vente / d'achat, le seul élément manquant du contrat définitif est le consentement du bénéficiaire.

On peut donc contraindre le promettant à vendre / acheter car il s'y est engagé.

Dans une promesse de vente / achat, on s'achète l'exclusivité

Cet avantage d'exclusivité peut être monnayé, c'est une indemnité d'immobilisation = rémunère le fait que le bien soit pré-réservé à quelqu'un. La pratique notariale veut que cette indemnité soit de 10%

du prix de vente.

Une offre est une proposition ferme et précise de contracter. Différence entre promesse et offre : l'offre n'est pas un contrat, c'est une manifestation unilatérale de volonté. La promesse est un contrat, il y a déjà une rencontre de volonté (pas sur le contrat définitif).

Il y a plusieurs hypothèses dans lesquels il y a problème :

-> Le bénéficiaire lève l'option dans le délai mais le promettant refuse de signer la vente définitive.

– On va pouvoir l'assigner en justice pour réalisation forcée de la vente

-> Avant que le bénéficiaire ne lève l'option, le promettant lui écrit pour révoquer la promesse. Il ne peut pas révoquer car le bénéficiaire a l'exclusivité. **Sanction :**

– Possibilité de demander dommages–intérêts

– Réalisation forcée de la vente (depuis 2021)

-> Arrêt Cour de Cassation Consorts Cruz 15 décembre 1993 : la cour décide que l'on ne peut pas contraindre le promettant à la vente car liberté contractuelle. En fait il s'est déjà engagé à contracter, on ne le force donc pas à contracter mais à honorer sa promesse => injonction à faire

En 2016, la réforme du droit des obligations va inscrire au l'art 1124 l'exécution forcée des promesses unilatérales. « La révocation de la promesse pendant le temps laissé aux bénéficiaires pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis » = la révocation est inefficace

La Cour de cassation ne s'est pas pliée, elle n'appliquera pas cette règle aux contrats avant 2016

A partir de 2021, elle a décidé que 2 règles différentes étaient absurdes, donc depuis toujours exécution forcée.

-> le promettant vend à quelqu'un d'autre :

– le contrat conclu en violation de la promesse est nul si le tiers a agit de mauvaise fois

-> Arrêt 21 novembre 2024 3e chambre civile : promesse de vente conclue en 1971 portant sur des terres agricoles à Marseille. Date butoir = 1an après la fin des travaux de la L2. En 2011 le bénéficiaire écrit au promettant pour acheter les terres. Mais la procédure est pas suivie (lettre recommandée etc), le promettant va répondre que la promesse est caduc et veut lever l'option (inflation du prix etc). Le benef veut assigner le promettant en justice car il veut acheter les terres (au prix de 1971). Cour d'appel dit que la révocation de la promesse ne peut pas empêcher la conclusion du contrat mais cette révocation ne peut mener à D&I = ne veux rien dire. La Cour de Cassation dit qu'il faut donner exécution forcée à la promesse de vente (mais comme 1971, le contrat est soumis à jurisprudence Consort Cruz) (pb argent 80 000€ en 1971 alors que somme réelle de 2024 est 2 millions d'euro...)

Section 3 : Promesse synallagmatique

Elle ne figure pas dans le code civil car elle ne représente qu'un contrat sous conditions suspensives.

Ce parti pris législatif de 2016 est discutable. Il y a un pb d'ordre pratique, notamment en —

Lors de la proposition de réforme de droits de contrats spéciaux 2022 il a été proposé de donner —

Une promesse synallagmatique est un contrat par le quel les 2 parties s'engagent définitivement à conclure le contrat définitif à condition que certains éléments se réalisent.

- l'engagement est déjà donné par les deux parties (déjà consentement)
- des conditions doivent être remplies d'ici le contrat définitif => conditions suspensives
- si les conditions ne sont pas réalisées : promesse caduque

Les conditions peuvent être : construction extérieure (transports en commun), obtention d'un crédit immobilier. La condition suspensive ne peut porter que sur un élément extérieur aux parties : un aléa, qu'on ne contrôle pas. Si la condition se réalise dans le délai le contrat se fera.

La question qui peut se poser est celle de la bonne foi du débiteur : s'il fait exprès qu'on lui refuse le crédit (ne signe pas etc), pour ne pas être obligé d'acheter, il est de mauvaise foi. Lorsque la défaillance de la condition est de mauvaise foi on fait comme si la condition était remplie (on accorde quand même le contrat). Si elle défaille de bonne foi il n'y a pas de problème.

Section 4 : Les autres avants-contrats

On s'accorde parfois à dire qu'un avant contrat est tout contrat préparatoire. Or on ne peut pas dire qu'il y ait que la promesse et le pacte.

- Accord de principe : survient lors de négociations entre des parties qui sont d'accord sur le principe de s'engager à discuter de bonne foi pour trouver les modalités de l'accord (prix, versements etc) -> N'a pas de portée juridique
- Lettre d'intention : lettres par lesquelles on manifeste son intention de faire quelque chose.

CM4 : 23/09

Chapitre 3 : La rencontre des volontés

Comment est-ce que le contrat se forme, son processus de formation.

Avant 2016, le CC ne traitait pas de cette phase. La doctrine et la jurisprudence avaient cependant théorisé l'idée selon laquelle le contrat se formait par la rencontre entre deux volontés (offre et acceptation de l'offre).

Section 1 : L'offre

Art 1113 du CC « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles une partie manifeste leur volonté de s'engager », « cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». Ainsi, une déclaration peut être soit explicite, soit implicite. On est pas obligé de parler pour exprimer son consentement (lors des ventes aux enchères, on donne son consentement en levant la main).

Une offre est une proposition unilatérale ferme et précise de contracter. C'est une manifestation unilatérale de volonté. L'offre exprime la volonté d'être tenu juridiquement, de se lier.

De plus, l'offre doit être précise, on ne laisse pas de place à l'interprétation, il n'y a pas de doute sur l'offre proposée.

L'offre peut revêtir différentes réalités : par écrit, verbale, comportement

Aussi, l'offre peut être faite au public ou à une personne déterminée, une seule personne. L'offre faite au public est celle dont l'offrant en fait la publicité (1,60€ le kilo de tomates chez Auchan, etc).

Art 1114 du code civil « l'offre faite à personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation »

1/ Le régime de l'offre

-> Peut-on révoquer l'offre ?

Art 1115 du Code civil : « L'offre peut être librement retractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. »

On part du principe que révoquer l'offre ne porte pas préjudice au destinataire car il n'en a pas encore connaissance.

Cependant, de nos jours, les offres sont instantanées, faites de façon digitale, cette règle reste obsolète.

-> Qu'elle est la durée de l'offre ?

On peut encadrer dans le temps la durée de l'offre. Si l'offre précise qu'elle est valable jusqu'à une certaine date, on ne peut pas la rétracter avant. Cependant, une fois le délai passé, l'offre devient caduque.

-> Si pas de durée stipulée dans l'offre ?

On ne peut pas concevoir qu'une offre soit à vie. Si le délai n'est pas stipulé, la jurisprudence estime que l'offre doit avoir une durée raisonnable. -> C'est le juge qui détermine au cas par cas le temps de la durée raisonnable.

Que ce soit à durée déterminée ou indéterminée, l'offre oblige à maintenir la proposition -> on ne peut pas rétracter l'offre pendant le délai laissé au bénéficiaire pour réfléchir.

2/ Mode de sanction

La rétractation fautive de l'offre ne donne lieu qu'à des dommages et intérêts.

Article 1116 alinéa 2 et 3 « la rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat », « elle engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat ».

=> l'offre est moins solide que la promesse puisque l'offre n'est pas un contrat.

3/ L'offrant décède

Art 1117 alinéa 2 du code civil : « l'offre est caduque en cas d'incapacité ou de décès de son auteur ». Depuis la loi de ratification du 20 avril 2018, l'offre est également caduque en cas du décès du bénéficiaire.

Section 2 : L'acceptation

L'acceptation est définie à l'article 1118 du code civil « manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ». Pour qu'il y ait une acceptation du contrat il faut accepter dans les termes de l'offre, les 2 parties sont d'accord en termes identiques.

« L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue des faits, sauf à constituer une offre nouvelle »

1/ expression de l'acceptation

- Par écrit
- Contrat conclu par voie électronique (achat en ligne)

⚠ => le silence ne vaut pas acceptation

-> Il peut résulter de circonstances particulières une acceptation tacite : une existence de relations préexistantes.

Art 1120 : « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. »

C'est par exemple le cas dans le droit des assurances.

Par exemple, lors d'un CDD et qu'on continue à l'exécuter après la fin de l'échéance, la loi estime que c'est une reconduction tacite du contrat. Le silence vaut ici acceptation du renouvellement du contrat.

2/ Révocation de l'acceptation

Le code civil prévoit à l'article 1121 que « tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant elle peut être librement rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation ». On parle de la théorie de la réception, le contrat ne prend effet que lorsque l'acceptation est reçue par l'offrant.

Article 1121 « le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant »

3/ Délais entre acceptation et effet du contrat

Il existe en droit de la consommation, pour certains contrats, il existe un droit de rétractation, notamment dans les contrats conclus à distance, par internet (ou le démarchage à domicile). Dans ce cas on a 14 jours pour se rétracter (sans justification obligatoire).

Il existe également un délai de réflexion, pour réfléchir avant la signature du contrat. C'est notamment le cas lors des crédits immobiliers.

Chapitre 4 : Les conditions de validité du contrat

La première condition est l'existence d'un consentement libre et éclairé (contrainte, mensonge, etc). Viendra ensuite la capacité, puis la représentation (mandataire, etc), le contenu du contrat (licite et certain), et puis la forme du contrat.

Art 1128 du CC « sont nécessaires à la validité d'un contrat 1) le consentement des parties, 2) leur capacité à contracter 3) un contenu licite et certain. »

En droit français, il n'est pas précisé que le contrat doit être écrit. De plus, il ne nécessite pas de contrepartie, il peut être unilatéral.

Section 1 : Le consentement

Le **consentement est au coeur même du contrat**. Il est d'autant plus important qu'il **n'y a pas de forme pour la validité, il n'y a que le consentement**.

1/ La réalité du consentement

Art 1129 du CC prévoit que « **il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat** ». On ne lie pas les personnes qui n'ont pas la capacité de comprendre.

Il y a des cas dans lesquels la personne ne peut pas comprendre la portée de son engagement. Par exemple, une personne aveugle ne peut pas signer un contrat écrit → le contrat est inexistant.

Aussi, une personne ayant vécu un trouble passager (alcool par exemple) apporte des débats dans la jurisprudence.

2/ La qualité du consentement

Le **consentement ne nous engage que s'il est libre et éclairé**. → il faut contracter en connaissance de cause.

Lorsqu'il n'est pas libre et éclairé, le consentement est vicié. A l'**article 1130 et 1131 du code** on retrouve des règles qui sont communes au vice du consentement « **L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de tel nature que sans eux l'une des parties n'aurait pas contracté, ou à des conditions substantiellement différentes** » → ne sont pris en compte par le droit que s'ils sont **déterminants du consentement**, car les vices du consentement **peuvent aboutir à la nullité du contrat**.

Alinéa 2 « **le caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquels le consentement a été donné.** »

Article 1131 « **les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat** ». On remet en cause l'intérêt d'une personne en particulier.

A – L'erreur

C'est une croyance erronée. Elle consiste à **croire vraie ce qui est faux, ou croire faux ce qui est vrai**. C'est une **discordance entre la croyance et la réalité**. L'erreur n'est pas provoquée par des tromperies, mensonges etc. L'erreur est **difficile à prouver car elle se passe dans la tête de la personne**. Ainsi, on n'accepte pas de remettre en cause le contrat pour n'importe quelle erreur, il y a certains types :

(– **Erreur obstacle** : les deux consentements ne se sont pas rencontrés) pas de valeur juridique

Erreurs causes de nullité :

– **Erreur sur une qualité essentielle de la prestation**. Art 1133 « **les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contractées** ». L'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre des parties ».

Art 1133 alinéa 3 « **l'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité** ». Lorsque je **contracte en acceptant délibérément un risque, on ne peut**

pas demander l'annulation. (par exemple, on achète un terrain potentiellement pollué, et on se rend compte après achat qu'il est effectivement pollué, on ne pourra pas s'en plaindre.)

– **Erreur sur les qualités essentielles du co-contractant** : Art 1134 « l'erreur sur les qualités essentielles du co-contractant est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ». On parle d'erreur sur la personne (pas sur l'identité). Par exemple, on choisit un joueur de foot pour être l'égérie de la marque mais on apprend qu'il est coupable d'agressions sexuelles, on peut demander l'annulation. Ou par exemple le fait d'embellir son CV, car le recruteur pensait embaucher une personne avec certaines qualités qu'elle n'a pas. On retrouve cela dans différents types de contrats :

- contrat de donation
- contrat lié à l'image
- contrat de mandat (on donne à quelqu'un le pouvoir de nous représenter)

CM5 : 30/09

Erreur qui n'entraînent pas la nullité :

– **Erreur sur les motifs** : porte sur les raisons pour lesquelles on a contracté, qui nous ont décidé à contracter. Art 1135 « L'erreur sur un simple motif étranger aux qualités essentielles du co-contractant n'est pas une cause de nullité à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ». → Les raisons pour lesquelles on a contracté, lorsqu'elles sont étrangères aux qualités essentielles, ne sont pas cause de nullité.

Sauf si les parties les ont expressément spécifiés dans le contrat (je n'achète cette maison qu'en raison de ma mutation à Bordeaux, si je ne suis pas muté, je peux faire tomber le contrat).

Exception : Une libéralité, un acte par lequel on se dépouille d'un élément en faveur d'autrui (testament ou donation) → L'erreur sur les motifs de la libéralité est motif de nullité

Ex : Achat d'un bateau dans le cas d'un programme de défiscalisation : pour une raison quelconque, la défiscalisation est refusée. Peut-on annuler le contrat de vente ? L'aptitude du bateau à servir de support d'une campagne de défiscalisation est un élément extérieur. MAIS :

→ Arrêt 2022 : la Cour de Cassation reproche au juge du fond de ne pas avoir vérifié s'il ne s'agissait pas d'une qualité essentielle implicite.

Valeur : Erreur sur l'aptitude d'une chose à générer du profit.

La rentabilité économique d'un bien est un aléa, on ne peut pas le prévoir. → L'erreur sur la rentabilité, par principe, n'est pas une cause de nullité, ce n'est pas une qualité essentielle.

⚠ Exception : les contrats de franchise

– **Erreur sur la valeur** : Art 1136 : « L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte n'est pas une cause de nullité ». → Ne porte PAS sur les qualités essentielles, QUE sur la valeur.

Si j'achète un Picasso, mais que je n'ai pas assez négocié et que je l'ai payé un peu cher, c'est une erreur sur la valeur = le droit ne pourra rien faire.

B- Le dol

Le dol est l'emploi de manœuvres, de mensonges, stratagèmes, pour amener l'autre à contracter (= escroquerie en droit pénal).

Ex : Banquier qui cherche à vendre sa villa en Sicile. Le jour de la vente, le banquier paye tous les pêcheurs de Syracuse pour qu'ils viennent pêcher devant la maison (l'acheteur est fan de pêche), afin que ce dernier achète.

Ex : Utiliser l'IA pour modifier son CV, l'enrichir.

=> Duper l'autre pour le pousser à contracter.

– **Élément matériel** : Le comportement employé pour pousser l'autre à contracter. Le Code Civil envisage comme élément matériel à l'art 1137 les manœuvres ou les mensonges. Le mensonge peut être verbal ou écrit (et pas forcément réitéré). Art 1138 « le dol est également constitué lorsqu'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. » -> Si l'agent immobilier ment, sans qu'on soit au courant, c'est quand même caractérisé comme si on avait nous-même menti. Les éléments matériels peuvent aussi être caractérisés par une dissimulation intentionnelle d'une info dont on sait le caractère déterminant pour l'autre partie (réticence dolosive) -> manquement au devoir d'information (mais pour le manquement ce n'est pas volontaire, on ne donne pas l'info parce qu'on ne sait pas que c'est déterminant pour la personne, alors que la réticence dolosive est intentionnelle).

– **Élément intentionnel** (psychologique) : on ne peut pas commettre un dol par négligence, maladresse, etc. Il faut avoir la volonté de tromper la personne. => Difficulté pour les juges de savoir s'il y avait, ou non, intention dolosive.

– **Élément déterminant** : le dol n'est sanctionné que s'il a emporté le consentement de la victime. Art 1130 du Code civil, norme générale. Par exemple, si lors de l'achat d'une maison, le vendeur nous explique que le GdG a dormi dans cette maison, cela n'a pas d'incidence sur le consentement, donc pas de sanction.

– La réticence dolosive n'est pas sanctionnée lorsqu'elle porte sur la valeur de la chose.

-> Arrêt Baldus : Antiquaire qui achète à un particulier des photographies du photographe Baldus (à bas prix). -> La cour explique qu'il n'y a pas de dol à ne pas révéler à l'autre que la chose vaut bcp plus que ce que l'on croit.

– Le **dolus bonus est le bon dol** : exagération commerciale. (meilleur restaurant de la région etc)

=> Lorsqu'il y a dol, l'erreur qui en résulte est toujours excusable. Arrêt 2024 Cour Cass, session de parts sociales. Le vendeur, omet volontairement des infos et l'acquéreur ne se penche pas assez sur la vente. Pour autant, la Cour va excuser son comportement car il y a eu dol.

C- La violence

Visé à l'art 1140 du CC : « il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. »

→ On contracte parce qu'on nous a forcé à le faire.

Ex : Racket par la mafia (obliger un commerçant à lui verser des parts sinon il va perdre son restaurant).

La **violence est sanctionnée lorsqu'elle est illégitime**. La violence peut être appliquée dans certains cas de **façon légitime** (mettre la pression à quelqu'un pour signer un contrat). La violence peut être aussi psychologique.

La violence s'apprécie in concreto, de façon concrète. On va **tenir compte de la capacité de la personne à résister face à la violence**.

De plus, il existe des violences résultant de la **menace de recourir à une voie de droit** (donne moi ça ou je t'assigne en justice). Par principe, on mesure que la **menace d'une voie de droit est une violence légitime**. Mais elle devient illégitime si on **détourne la réalité ou pour obtenir un avantage**.

Art 1141 « la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif »

L'auteur de la violence est puni, qu'il soit vendeur ou acheteur. Art 1142 « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur »

Violence économique : une partie **abuse de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie**. Pendant longtemps, en droit français, cette situation n'a pas été prise en compte. Puis les choses ont changé au tournant des années 2000.

Cour de Cass : garage détruit pendant un incendie, et l'assureur propose un prix bas, que le garagiste refuse. L'assureur laisse le temps passer pour finalement contraindre le garagiste de payer. → Le fait de **tirer profit de la situation de faiblesse de quelqu'un résulte de la violence économique**.

→ Arrêt Larousse Bordas : salarié qui crée pendant son temps de travail des petits dictionnaires. Elle doit céder ses droits à son employeur mais trop bas à son goût. Elle assigne en nullité de la vente, car elle s'est sentie menacée de licenciement économique si elle ne vendait pas ses parts. La Cour a jugé que la preuve n'était pas rapportée que la salariée était victime de violence économique.

=> **Reforme de 2016, fait entrer dans le CC l'article 1143 : « il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant à son égard obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »**

→ La violence résulte de **l'exploitation abusive de l'état de dépendance du partenaire** (⚠ pas précisé si violence économique) = tout type de dépendance peut être prise en considération.

Il faut que le lien de dépendance pré-existe entre les 2 parties (que l'une soit dépendante de l'autre avant la signature du contrat)

Ex : un agent qui menace de quitter son chanteur en plein milieu de la tournée si ce dernier n'augmente pas sa rémunération.

=> On **interdit de profiter de la dépendance**

Cependant, il n'y a **quasiment pas de jurisprudence sur cet article**

-> **Arrêt Transavia** : cette compagnie a conclu un contrat au terme duquel, en échange d'un prix déterminé, on va assurer la maintenance d'un avion au sol. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. En cours de contrat, la société signataire envoie une notification à Transavia en les informant qu'ils augmentent de 20% les tarifs. Transavia signe et agit en nullité. La Cour estime que Transavia n'exprimait pas de dépendance effective envers la société.

-> **Arrêt 2024** : Avocat qui travaillait pour 80% pour la CPN. Il n'avait pour ainsi dire qu'un seul client. En cours de contrat, la CNP décide réduire ses honoraires. L'avocat n'a pas le choix, il signe et agit en nullité. La Cour va estimer que l'avocat était dépendant de la CPN, et va donc annuler le contrat qui diminue le prix de la prestation.

Combien de temps a-t-on lorsqu'on a été victime d'un dol, ou de l'erreur ? On a 5 ans à partir du moment de la découverte du vice.

Pour la violence, le point de départ des 5 ans est le moment où la violence s'arrête.

Section 2 : La capacité

Toute personne, par principe, a la **capacité de consentir à un contrat**. C'est la **capacité de jouissance**, l'aptitude à devenir titulaire d'un droit ou d'une obligation. Art 1145 « toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi ».

- Les **mineurs non émancipés** (art 1146)

- **Majeurs protégés** (personnes qui ont fait l'objet de mesures de protections spécifiques, volontaires ou involontaire).

- **Volontaire** : c'est une personne qui va prévoir qu'elle ne pourra pas prendre de décisions d'elle-même et fait la procédure.

- **Involontaire** : décision de justice (sauvegarde de justice, maladie grave, placé sous des médicaments puissants qui altèrent le jugement), curateur, tutelle,

Art 1148 « toute personne incapable de contracter, peut néanmoins accomplir seul les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales » -> On peut envoyer un enfant faire les courses, une personne sous tutelle peut aller acheter son journal etc.

-> Art 1149 « Lorsqu'un mineur conclut un contrat et que celui-ci est lésionnaire, ce contrat peut être annulé ».

Les **personnes morales**, elles, ont une **capacité limitée**, en vertu d'un principe de spécialité.

Art 1145 al 2 « la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre-elles ».

Section 3 : La représentation

C'est le fait qu'une **personne conclue un contrat pour le nom et pour le compte d'une autre personne**. C'est quelque chose d'**essentiel dans la vie économique**, aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

-> **Personnes physique** : on ne peut pas être présent physiquement dans tous les lieux où l'on a besoin de contracter. On peut avoir recours à des mandataires. (De nos jours, grâce aux nouvelles

technologies on peut conclure des contrats a distance avec des visio conf etc)

-> **Personne morale** : Une personne morale n'a ni bras, ni bouche, etc. Elle n'exprime son consentement que grâce à ses représentants. Il y a **nécessairement besoin de représentation dans le monde des affaires**. Elle peut avoir 3 types de sources :

- **Conventionnelle** : résulte d'un **accord de volonté**, contrat entre le représentant et le représenté (pour les elections, ou vote en assemblée de co-proopriété)
- **Légale** : **prévue par un texte de loi** (la loi prévoit que les parents sont les représentants légaux de leur enfants mineurs).
- **Judiciaire** : **décidé par le juge**. En droit de la famille, il peut arriver qu'un époux soit hors d'état d'agir, c'est l'autre époux qui va le faire a sa place.

La représentation peut être spéciale ou générale.

-> **Générale** : on est habilité a établir tout type d'acte

-> **Spécifique** : on donne l'habilité pour une seule chose (signer le bail d'un appart)

Représentation imparfaite : D'abord conclue par le représentant, puis transféré a la personne.

Représentation parfaite : on fait **comme si le contrat est conclu par l'absent** (le représentant est transparent). Ex : j'achète une maison, je donne le mandat a l'agent immobilier pour signer chez le notaire, c'est comme si c'était moi qui signait.

CM6 : 7/10

Mandat : art 1984 CC « le mandant donne a un mandataire le pouvoir de conclure un acte juridique en son nom et pour son compte. » -> Le mandataire va accomplir des actes juridiques.

Ces actes sont **accompli au nom et pour le compte**. Le mandataire va signer avec le nom du mandant. C'est lui qui va être créancier / débiteur de certaines obligations.

1/ Les pouvoirs du représentant

L'étendue des pouvoirs **dépend du contrat, du mandat**. Certains sont exprimés dans des **termes très généraux** (tous les actes courants etc). D'autres vont être beaucoup **plus exclusifs** (précise une date, un lieu, qui, pour quoi faire, etc)

Art 1155 : « lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration »

- **L'acte conservatoire** vise à la **conservation d'un bien**, de l'entretenir, de veiller à sa sauvegarde. (faire intervenir un jardinier, plombier, etc)

- **L'acte d'administration** est un acte qui entre dans le cadre de la gestion courante d'un bien (acte usuel). Varie en fonction du type de bien :

- pour un immeuble, un acte d'administration serait louer un appartement etc, en revanche, vendre l'immeuble ne correspond pas.
- pour un portefeuille d'actions : vendre des parts est un acte d'administration car correspond aux actions de la vie de tous les jours

L'article 1155 ne couvre pas les actes de disposition

- L'acte de disposition correspond au fait de le **vendre, le détruire, le louer**

=> L'étendue des pouvoirs du mandataire est fixée, elle est définie par le mandat (et si ce n'est pas le cas, défini par la loi)

Les **agents immo sont des mandataires particuliers** : ils n'ont pas le droit de conclure au nom du mandant = sauf si on prend un mandat spécial pour l'habilier

Hypothèses :

– le mandataire conclut l'acte pour lequel il est habilité :

-> dans une représentation parfaite = **le mandataire est transparent**, l'acte est au nom du mandant

– le représentant commet un dol = comme s'il était commis par le représenté

-> la responsabilité : le dol est non seulement une cause de nullité du contrat mais également une faute, elle engage également la responsabilité de celui qui le commet. => Question de savoir, lorsque c'est le représentant qui commet un dol, on engage la responsabilité du représentant ou du représenté ?

Position de la Cour de Cassation : **lorsque dol commis par le représentant, c'est lui qui en assume les compétences. Le représenté ne répond pas de la faute du représentant, sauf si mauvais choix du représenté.**

– Le représentant outrepassé ses pouvoirs :

-> **Dépassement de pouvoir** : article 1153 du CC « le représentant légal, judiciaire, ou conventionnel, n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés ». Le représentant ne peut donc faire **que ce à quoi il a été autorisé**. Parfois, des représentants accomplissent des actes dont ils n'ont pas l'habilitation. Que faire de **l'acte conclu en dépassement des pouvoirs** ? -> **L'acte sera inopposable au représenté** (acte valable mais ne produit pas d'effet au regard de la personne), il **ne lie pas le représenté, ne l'engage pas**.

Deux **exceptions à l'inopposabilité** :

– Le **représenté a ratifié l'acte** : il va valider l'acte conclu en dépassement

– **Bonne fois du tiers** : le tiers pensait légitimement traiter avec un mandataire habilité. Par exemple : un mandataire qui est représentant pour une entreprise depuis des années, son mandat est arrivé à échéance mais les clients avec qui il conclue n'est pas au courant. Lorsque un tiers a un doute sur l'étendue des pouvoirs du mandataire, il peut interpellé le mandant pour une confirmation.

La bonne fois du tiers est surprenant car **on va préférer le tiers au représenté**. Ce dernier va être contraint de réaliser le contrat conclu en dépassement.

Pourquoi privilégier le tiers de bonne fois par rapport au représenté : on préserve la sécurité juridique et la confiance.

Art 1156 du CC « l'acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté sauf si le tiers contractant a légitimement cru au pouvoir du représentant. »

-> **Détournement de pouvoir** : Forme de **mauvaise fois de la part du mandataire qui se sert de ses pouvoirs dans un intérêt autre que celui du représenté**.

Par exemple : un avocat encourage son client de faire appel d'un jugement alors qu'on sait qu'il ne gagnera pas, pour avoir des honoraires

=> Encourt la nullité de l'acte, art 1157 « lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer. »

Sauf si bonne fois du tiers, on protège sa confiance

– Double représentation : Conflit d'intérêt

Par exemple, un agent immobilier qui représente le vendeur et l'acquéreur.

Art 1161 du CC interdit, pour les personnes physiques, la double représentation lorsque les intérêts sont opposés.

Section 4 : Le contenu du contrat

Jusqu'en 2016 on n'évoquait pas le contenu du contrat. Il y avait seulement l'objet du contrat, et la cause.

Depuis 2016, le code civil dit que pour qu'un contrat soit valable, il faut que son contenu soit licite et certain.

1/ Contenu licite

Le contrat ne doit pas déroger à l'ordre public et aux bonnes mœurs -> Art 1162 du CC « le contrat ne peut déroger à l'ordre public, ni par ses stipulations ni par son but que ce dernier est été connu ou non par toutes les parties ».

Le contrat ne peut donc pas contrevenir à l'ordre public : mais l'ordre public n'est pas défini dans le droit français, il est amené à varier selon les idéologies de la société.

– Stipulation : les clauses du contrat (son objet)

– But : raison pour lesquelles on contracte (sa cause)

= louer une maison pour prostituer des mineures = le contrat (la location de la maison) est illicite car son but est contraire à l'ordre public

Le but peut être connu ou non par toutes parties -> la nullité du contrat est encourue que l'on soit en présence d'une personne ou 2 qui avait son contenu illicite.

JP : un couple marié qui va frauder le fisc, le mari réalise un faux document en disant qu'il doit 40 000 euro à sa femme. Ils divorcent, et sa femme l'assigne en paiement de cette somme. Elle affirme qu'elle n'était pas au courant que le document était fictif, illicite. Question de savoir si le fait qu'elle ne sache pas suffit pour caractériser l'acte d'illicite. La CC a estimé que non, une personne sur 2 qui est au courant 

2/ Contenu déterminé

Art 1163 « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. »

– L'obligation a pour objet une prestation, ce à quoi on s'oblige à faire.

– La prestation doit être possible : si on s'engage à faire quelque chose dès le début d'impossible, n'est pas valable (ex : toucher la Lune avec son doigt en échange de 10 000 euro, pas valable)

– L'échange doit être déterminé : il est précisé dans le contrat. On sait précisément ce que l'on s'engage à donner ou à recevoir.

– L'échange doit être déterminable, art 1163 al 3 « déterminable lorsque peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures entre les parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ». On dispose déjà objectivement de tous les éléments qui nous permettront de déterminer ensuite l'objet du contrat. Ex : si vous me réalisez ça, je vous offrirai l'iPhone le moins cher vendu sur BlackMarket.

→ Arrêt 17 septembre 2025 : société qui va être créée. On propose à une personne d'acheter 17,08 du capital de cette société en échange de 72 000 euro. Les proposants refusent ensuite de lui vendre ces actions. L'autre partie les force en justice pour réalisation de la proposition. Les défendeurs estiment qu'il n'y avait pas d'éléments déterminés ou déterminables car pas précisé qu'elles sont les parts qu'ils vont vendre. La Cour de cassation estime que c'était un élément déterminable, car restent des parts parmi d'autres.

Une question que ne tranche pas le Code Civil : savoir s'il s'applique à toutes prestations ou champ d'action plus restreint.

→ Par exemple dans le cas du versement d'une somme d'argent.

On ne sait pas

Mais alors comment déterminer le prix ? Le prix résulte d'un accord entre les parties. Mais s'il n'y a pas eu de rencontre d'accord :

= pas de détermination judiciaire du prix

→ Arrêt 4 juin 2025, Chambre commerciale : contrat pour la vente d'une pharmacie, formule compliquée pour qualifier le prix (80% du chiffre d'affaire annuel de référence – la location du matériel, etc).

Puisque le juge ne peut pas fixer le prix, on peut :

– Art 1592 : les parties peuvent, d'un commun accord, demander à un expert de fixer le prix.

Une partie seule peut-elle stipuler dans le contrat qu'elle va imposer à l'autre le prix ?

→ Clause de fixation unilatérale du prix : d'abord mal vue par la JP (annulation de contrat pour indétermination du prix). Puis évolution : la Cour de cassation estime que l'exigence de détermination de l'objet ne s'applique pas au prix.

Arrêts assemblée plénière 1er décembre 1995 :

- ne s'applique pas au prix
- il est licite de stipuler une clause de détermination unilatérale du prix
- si celui qui fixe le prix le fait de manière abusive, il engage sa responsabilité contractuelle et s'expose à la réalisation forcée du contrat

Champ d'application de la JP de la cour de cassation :

– pas de précision du type de contrat dans lequel c'est possible donc on peut l'appliquer à tous les contrats (sauf vente). Contentieux résolu en 2018 avec :

Art 1164 du CC : dans les contrats cadres on peut stipuler une clause unilatérale du prix, mais pas dans les autres.

Art 1165 du CC : « dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant exécution, le prix peut être fixé par le créancier à charge pour lui d'en motiver le montant » →

s'applique seulement aux contrats de prestation de service (pas défini dans le Code civil). On ne sait donc pas à quoi s'applique ce texte.

⇒ deux cas de figure diff dans ces articles. Dans les contrats cadre, la fixation unilatérale du prix n'existe que si c'est les parties qui l'ont voulue

Alors que dans le contrat de prestation c'est la loi qui donne ce pouvoir au créancier.

Par exemple : un plombier qui vient faire une réparation, pas d'accord avant, il va fixer lui même le prix de la prestation (fictif car droit de la consommation).

Art 1166 évoque la qualité d'une prestation : lorsque la qualité de la prestation n'est pas prévue on doit prévoir une qualité conforme a l'attente des parties

Art 1167 vise hypothèse d'un indice. Les parties peuvent indexer le prix sur un indice. Il envisage aussi la disparition de l'indice (par exemple indices en francs). Si l'indice disparaît on s'encre sur l'indice le plus proche.

3/ Contenu équilibré ?

Un contrat doit-il être équilibré ? Est-ce une condition de validité du contrat ?

Le contrat n'a pas besoin d'être équilibré pour être valable (on a le droit de faire de bonnes affaires).

° L'art 1168 « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat a moins que la loi n'en dispose autrement. »

– Le **défaut d'équivalence n'est donc pas une cause de nullité**, on a le droit de conclure un contrat déséquilibré. Par principe, la lésion n'est pas une cause de nullité. La lésion est une insuffisance de prix (prix trop bas). Par exemple, on vend une voiture 5 000 euro, alors que sa cote vaut 10 000 euro, il y a lésion pour le vendeur mais c'est légal. Le principe c'est que la lésion est indifférente, elle n'emporte pas de conséquences juridique (dans 90% des cas).

Cas où il y a une **prise en compte de la lésion** :

- mineur
- succession de droit de propriété
- vente immobilière : considération économique et historique. **La lésion est sanctionnée lorsqu'elle dépasse les 7/12ème de la valeur de l'immeuble** = le prix de vente est inférieur à 5/12
→ Action en rescision = forme de nullité pour vente en lésion

° L'art 1169 dit « un contrat a titre onéreux est nul lorsqu'au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». Ne s'applique que dans les contrats a titre onéreux. Lorsque la contrepartie est dès le début illusoire ou dérisoire, le contrat est nul = si on ne reçoit rien, ou quasi rien, le contrat n'a pas de justification. Si on vend quelque chose à un prix très faible, la vente ne compte pas.

Qui peut remettre en cause une vente illusoire ou dérisoire ?

On a longtemps considéré que n'importe quel tiers intéressé pouvait demander la nullité. Revirement de JP, maintenant, **nullité relative, seule partie lésée peut demander la nullité**.

=> Cas de la vente d'une maison à 1€ : on peut considérer qu'il y a des biens à valeur négative (dettes, coûts de réparation, coût de dépollution etc), on va considérer que la vente à 1€ est possible car il y a d'autres engagements, contreparties à tenir.

CM7 : 14/10

° L'art 1170 « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non-écrite » → **Stipulation contractuelle**, contraire à l'obligation essentielle du débiteur = c'est l'obligation qui est au cœur du contrat. Dans les contrats il y a une forme de hiérarchie entre les

obligations (les essentielles et les accessoires).

-> Les clauses dont on parle ici sont des clauses qui vont à l'encontre des obligations essentielles du contrat.

Ça peut être une clause de non-obligation, qui va faire disparaître cette obligation essentielle.

Par exemple, dans un contrat de bail, ou il serait écrit que le bailleur ne laissera pas a disposition le bien au locataire = contraire a l'obligation essentielle du contrat

Ou alors dans un contrat de dépôt (on demande de conserver des choses qui nous appartiennent), dans le quel il est ecrit que le gardien ne rendra pas les affaires.

A – Clause limitative de responsabilité

Il y a la question des clauses limitatives de responsabilité : clauses par lesquelles on viens fixer une limite a la responsabilité civile. Ex : en cas de manque de la part du débiteur, l'indemnisation n'excédera pas 10000 euros. Mais le plafond de responsabilité ne doit pas être trop bas, car sinon on ne sera pas contraint à executer le contrat (responsabilité de 2€ par exemple)

-> Arrêt Chronopost 1996 : entreprise qui participe à un appel d'offre (commune qui veut faire construire un rond-point et demande a plusieurs entreprises de proposer un devi). Chronopost vendait son service pour que le courrier arrive en moins de 2 jours pour l'appel d'offre mais Chronopost perd le courrier. Ce dernier invoque le contrat, qui contient une clause de limitation de responsabilité, qui limitait l'indemnisation au prix d'achat du service (lettre à 3 €). La cour estime qu'il y a une contradiction entre l'obligation essentielle (livraison 48h) et la clause de limitation. La cour va alors faire comme si la clause existait pas et indemnise de plein droit la victime.

Cet arrêt va poser les bases de l'article 1170 du code civil.

La jurisprudence va se brouiller quant aux clauses limitatives de responsabilité : toute limitation de responsabilité était impossible en cas d'obligations essentielles.

Cette position est assez incohérente pour la pratique. Il faudra attendre :

-> arrêt 29 juin 2010, Faurecia 2 : contrat entre Faurecia et Oracle. Oracle vend un logiciel de gestion compatible an 2000 (bug 2000). Mais on se rend compte que aucun bug existe + le logiciel bug. Forestia se retourne contre Oracle car subi préjudice important. On se retranche sur la clause de limitation de la responsabilité. La cour dit que oui on a le droit de limiter la responsabilité en cas de manquement à l'obligation essentielle. Mais elle dit que la clause qui priverait l'obligation de sa substance serait réputé non écrite = il ne faut pas que la limite de déraisonnabilité soit trop basse

Les obligations non-essentielles ne sont pas visées par cet article. On peut donc faire ce que l'on veut. -> clause de limitation de responsabilité a 2€, 1000000€, ou carrément la supprimer

B – Sanction

Sanction d'une clause qui contredirai une obligation essentielle : la clause est réputée non écrite. Faire comme si la clause n'avait jamais existé. Différence de regime entre nullité et non ecrit

-> Arrêt 13 mars 2019 : un consommateur qui agit de voir réputée non-écrite une clause limitation. Les juges du fond estiment qu'il a agit + de 5 ans après les faits. En cassation, estime que comme ce n'est pas une action en nullité, elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale => assez flou, difficile a appréhender => la Cour de cassation fait de cette clause une action imprescriptible mais très dangereux

◦ Art 1171 : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputé non écrite ».

-> Il s'agit d'un **contrat d'adhésion** = **contrat qui contient un ensemble de clauses non-négociables déterminées à l'avance par l'une des parties**

-> toute **clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties peut être contrôlée par le juge.**

-> le juge **peut vérifier si ces clauses non-négociables n'entraînent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.**

=> le principe est que **les parties sont libres de contracter et d'accepter tout déséquilibre.** Mais il existe aussi des **contrats dont le contenu ne reflète pas réellement la volonté des parties.**

Le contrôle du juge ne peut cependant pas toucher au prix -> ne peut pas dire si prix trop bas par rapport à la chose ou au service

La sanction de cette lutte contre les déséquilibres significatifs est la même que pour la limitation = **réputé non écrit**

-> Arrêt 26 janvier 2022 : La **cour de cassation a mis à mort l'article 1171.** Il y a 3 textes qui prévoient quasiment la même chose (droit de la consommation, droit civil et droit commercial). => pose le problème du champ d'application de chacun de ces textes.

- le droit de la consommation s'applique dans les relations entre professionnel et consommateur

- le droit commercial s'applique à toutes les personnes qui s'occupent de la production, du service et de la distribution

L'arrêt dit que les personnes qui relèvent de l'art du code de commerce ne peuvent pas se prévaloir de l'art 1171 du CC.

=> **le champ d'application du droit civil est alors entièrement réduit, il ne reste que les particuliers, qui ne ratifient pratiquement jamais de contrat d'adhésion....**

Un contrat doit-il être équilibré ?

Non, par principe il n'a pas besoin d'être équilibré pour être valable. MAIS le droit lutte contre les déséquilibres excessifs + les abus de pouvoirs (**contrat d'adhésion**)

4/ Un contenu imposé par le juge

◦ Article 1194 CC : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l'équité, l'usage ou la loi » -> Définit le contenu du contrat.

Le **contrat oblige à ce qui est écrit dedans mais aussi à d'autres choses.** Les parties sont **obligées à toutes les suites que le juge pourra donner au contrat.** (le juge peut ajouter des choses au contrat).

-> 1911 la Cour de Cass décide que tout contrat de transport contient une obligation implicite de sécurité.

Depuis, la **JP suit régulièrement cette idée.**

- devoir de conseil : s'agit de s'informer sur les besoins de l'autre pour lui proposer la meilleure chose. = tout vendeur professionnel doit donner les meilleurs conseils à son client.
- > Arrêt 11 mai 2022 : achat d'un camping car pour road trip aux Etats unis. Elle demande d'équiper son camping car d'équipement additionnels. Le pro lui indique sur la facture que chaque équipement supplémentaire alourdi le véhicule. Après 3 mois de road trip, le camping car casse pour surcharge. L'acheteur se plaint que le vendeur ne l'a pas assez conseillé.
- La cour reproche au vendeur de ne pas s'être assez renseigné sur les besoins de l'acheteur.

- obligation de mise en garde : informer l'acheteur de ce qu'implique l'achat (produit ménagers par exemple)

- obligation de sécurité (organisateur d'esclade, saut en parachute, etc)

Section 5 : La forme du contrat

Forme requise ad validatem = **requis pour la validité du contrat**

1/ Principe : le consensualisme

Principe selon lequel un **contrat se forme par le seul échange des volontés**. Quelque soit la forme de l'échange de consentement, le contrat se forme valablement (de façon orale, devant notaire, etc). En droit romain, le contrat ne se formait pas par le consentement, mais devait prendre des formes précises.

Avantages : spontanéité, faible coût,

Inconvénients : une personne peut se retrouver prise dans un contrat alors qu'elle ne l'a pas souhaité (engagement à la légère).

Art 1172 al 1 du CC « les contrats sont par principe consensuels »

2/ Exception : le formalisme

Le consensualisme est contrebalancé par 2 hypothèses dans lesquelles la **validité du contrat est soumise à des formes particulières**.

1ère exception : contrats réels

Un **contrat réel est un contrat qui ne se forme QUE par la remise d'une chose**. Ex : le dépôt et prêt à l'usage (porte sur une chose non destructible, prêt d'une voiture, prêt de stylo, on va restituer la chose après utilisation)

-> Le contrat ne se forme que lorsque la chose est remise à l'emprunteur.

-> On cherche à respecter la volonté du preteur car il ne sera pas obligé de prêter s'il n'en a plus envie.

2e exception : les contrats solennels

Contrat dont la validité est subordonnée à l'observation des formes déterminées par la loi. Il ne vaut rien si on n'a pas respecté un certain nombre de formalités.

Certains contrats ne sont valables que lorsqu'ils sont conclus par écrit (écrit papier et écrit électronique)

L'écrit donc est une première forme de solennité.

Deuxième type : dans certains contrats on va exiger des mentions particulières. Par ex : cession de créance à une banque, il faut préciser la créance, la date, etc.

-> la mention « lue et soussigné », ou « lu et approuvé » = à peine de nullité de l'acte

Parfois on demande la conclusion d'un acte authentique. -> dressé par un officier public dans l'exercice de ses fonctions (notaires, officier d'Etat civil, juge, etc). Par exemple, un contrat de donation ne peut être valable que si fait devant notaire.

Chapitre 5 : La sanction des conditions de validité

Que se passe-t-il lorsque le contrat a mal été formé ?

Art 1178 du CC « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ».

La sanction est donc la nullité.

Section 1 : La notion de nullité

1/ Nullité et sanctions voisines

La nullité c'est l'anéantissement rétroactif du contrat, à raison de ses conditions de formation -> c'est parce que le contrat est mal formé qu'il n'est pas valable, ce n'est pas un problème d'exécution. On parle d'anéantissement rétroactif : on va faire comme si le contrat n'avait jamais existé. On estime qu'un contrat nul n'est censé jamais avoir existé, ne produit aucun effet de droit

Article 1778 CC « Le contrat annulé n'est censé n'avoir jamais existé ».

Exemple : vente d'un vélo à 500 euros, on cache que le vélo est entièrement rouillé. On annule le contrat pour dol, le vendeur rend les 500 euros, et l'acheteur rend le vélo.

-> Distingue la nullité d'autres types de sanctions :

- La résolution : anéantissement parfois rétroactif, mais qui est causé par une inexécution du contrat (le contrat est mal exécuté, pas mal formé). Ex : on vend un vélo mais l'acheteur ne paye pas. On va annuler la vente, le vendeur va récupérer le vélo.

- La caducité : article 1186 du CC, sanction de la disparition d'un élément essentiel du contrat après sa conclusion (bien formé mais au cours de sa vie, il perd un élément essentiel). Ex : bail pour un appartement, mais 2 ans après, l'appartement est détruit après incendie, le bail va donc cesser.

2/ Typologie des nullités

Article 1179 « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. »

Il n'est pas toujours facile de savoir si **intérêt général ou intérêt privé**

- mention manuscrite d'un cautionnement -> souvent intérêt privé
- rupture brutale des relations commerciales établies **art L442-1 du code de commerce** : sanctionne le fait de mettre fin à une relation commerciale établie sans accorder à son partenaire un préavis raisonnable. (le temps de s'organiser etc) -> la question n'est pas tranchée, parfois c'est intérêt général ou parfois intérêt privé

Section 2 : Le régime des nullités

1/ Les règles communes

- La nullité doit être **décidée par le juge** **art 1178 al 1** « la nullité doit être prononcée par le juge ». Sur ce point, le droit français est différent des autres systèmes juridiques (commerce international qui prévoit qu'une partie peut notifier à l'autre la nullité du contrat). Cependant, les **parties peuvent s'entendre pour annuler conventionnellement le contrat**.
- De plus, la **nullité est nécessairement rétroactive**. n'est censé ne jamais avoir existé.
- La rétroactivité suppose une **restitution** de ce qui a été exécuté en application du contrat. (comme avec le vélo et la somme d'argent) -> on exécute le contrat à l'envers.

=> **Le problème** : il est **très difficile de restituer la chose, de revenir en arrière**. Par exemple, dans la vente d'une maison annulée pour dol, il est difficile de restituer la maison sans tenir compte de l'évolution du marché de l'immobilier + l'acheteur a habité gratuitement la maison

Depuis la réforme de 2016, le jeu des restitutions a été modifié : **on tient compte de l'usure de la chose et la jouissance qu'elle nous a procuré**. (indemnité de l'occupation de la maison par exemple)

- on peut **demandeur des dommages-intérêts en plus de la nullité**. Par exemple, indemniser les frais d'avocats, etc
 - question de **l'étendue de la nullité** : s'il y a une clause d'un contrat qui est nulle, est-ce qu'on annule tout le contrat ou seulement la clause ? On va essayer d'enlever la clause, mais si difficulté, on annule tout le contrat.
- Art 1184** « lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cet ou ces clauses n'ont constitué un élément déterminant des parties ou de l'une d'elles ». -> importance de l'élément que l'on annule, si la clause est essentielle au contrat, ou si seulement clause relative.
- L'action qui vise à voir reconnaître la **nullité d'un contrat se prescrit pas 5 ans** à compter de la **découverte** de la nullité **art 2200 CC**.

Il existe également l'**exception en nullité** : moyen de défense lorsqu'on est assigné devant le créancier. Cette exception est **par principe perpétuelle = imprescriptible**. Peut être invoquée sans limite de temps. **Sauf** : lorsque le contrat a connu un **commencement d'exécution** (a déjà commencé à être exécuté) : **art 1185 CC**.

= marche quelque soit la partie qui commence l'exécution (débiteur ou créancier)

Ex : Arrêt septembre 2025 : banque qui demande une caution. Le contrat a connu un commencement de prescription, l'exception de nullité ne peut plus être possible

2/ Les règles propres

CM8 : 21/10

1-

Différence entre nullité relative et absolue : l'intérêt protégé par la règle. Si la règle protégeait un **intérêt particulier = nullité relative** / **intérêt général = nullité absolue**

De cette différence de nature on va induire une différence de régime : cela dépend de la personne qui va pouvoir critiquer l'acte.

Nullité relative = **seule la partie qui est victime a la capacité de demander la nullité**. Ex : Contrat nul par dol : seule la victime qui est touchée par le dol a qualité pour agir

Nullité absolue = **Toute personne ayant intérêt a agir + le Ministère public**

2-

Différence dans les possibilités de confirmation du contrat = acte par le quel on **renonce à invoquer la nullité du contrat** -> Décide de maintenir le contrat

En matière de **nullité absolue, cette confirmation n'est pas possible**, car représente l'intérêt général.

Art 1180 CC : la nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation du contrat

L'art 1182 du CC l'a défini comme l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.

Cette **confirmation est un acte mais on ne sait pas quelle forme elle doit prendre**. Peut être explicite ou implicite. -> forme d'un courrier, ou alors **exécuter le contrat en connaissance de cause** (on continue de l'exécuter alors qu'on sait qu'il peut être annulé).

La confirmation ne peut intervenir que postérieurement au contrat et a la découverte de la cause de nullité = **il n'y a pas de confirmation anticipé** (comme une clause dans le contrat qui stipule qu'on renonce à la confirmation).

=> La prescription est la même pour les 2 forme de nullité

=> Pas de différence concernée par la nullité (la nullité efface le contrat pour toutes les parties)

La question de l'**action interrogatoire** : **art 1183 CC** = « **une partie peut demander par écrit a celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de 6 mois a peine de forclusion** » -> La partie qui a commis l'erreur peut informer l'autre qu'il lui a menti et lui demander d'agir

II – L'exécution du contrat

Chapitre 1 : L'interprétation du contrat

On va donner au contrat un sens → essayer de **dégager ce que le contrat veut réellement dire**, parce qu'il n'est pas toujours clair.

L'interprétation du contrat n'est possible que si celui-ci est emprunt d'une ambiguïté, d'un manque de clarté. Cette ambiguïté peut résulter de plusieurs choses. Elle peut être **intrinsèque a une clause**, elle est mal rédigée.

Il y a des ambiguïtés qui sont **extrinsèques = contradictions de clauses dans le contrat**

→ **Le juge ne peut pas interpréter ce qui est clair et précis**. Par exemple si le contrat stipule que le prix est de 2000€ TTC = le juge ne peut pas interpréter

Arrêt 2024 : une société vend a une autre un immeuble, stipulé qu'il sera raccordé au réseau d'assainissement collectif, mais en réalité certains ne le sont pas directement car empruntent les canalisations des voisins. Les juges du fond ont interprété en disant que l'immeuble était raccordé directement aux tout-à-l'égout, alors que c'est faux.

→ **Art 1192 CC « on ne peut interpréter les clauses claires et précises a cause de dénaturation »**

= **Le juge est censé révéler la vérité du contrat, le sens qu'il a toujours voulu dire.**

Section 1 : Le contenu des règles d'interprétation

Il y a une règle principale et des règles secondaires. La **règle principale est la commune intention des parties** (1). Les **règles alternatives** sont celles qui s'appliquent quand on arrive pas a déterminer l'intention commune (2)

1/ La commune interprétation des parties

Art 1188 CC : « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties, plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ces termes. »

→ On ne s'arrête pas aux mots mais a leur **sens implicite**.

Parfois, les parties au contrat rédigent un contrat et utilisent des mots qui sont mal placé dans le contexte, qui ne veulent pas dire ce qu'ils voulaient réellement exprimer.

=> On va faire **prévaloir la volonté psychologique plutôt que la volonté extériorisée** (on favorise ce qu'on a voulu écrire dans le contrat, que ce que l'autre a compris).

Ici, on interprète la **volonté commune des parties**. Mais difficulté car lors d'un litige les parties ne sont justement pas d'accord.

Pour déterminer la commune intention des parties, le juge peut alors analyser (s'il y en a eu) les documents pré-contractuels = la période pré-contractuelle.

Il peut également regarder le comportement des parties, leur façon d'exécuter le contrat.

Cette recherche est parfois totalement impossible, notamment lors d'un contrat d'adhésion ou de consommation, car la partie adhérente n'a pas fait ressortir sa volonté.

2/ Les règles alternatives

Sont alternatives dans le sens qu'elles ne s'appliquent que si on arrive pas à déterminer la commune intention des parties. Art 1188 CC al 2 « lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation »
-> Ne s'applique que lorsqu'on arrive pas à trouver la méthode boussole.

On cherche alors à savoir non plus ce que les parties ont voulue, mais **ce qu'elles ont raisonnablement compris**.

On a emprunté ce critère au droit allemand, au common law etc.

Lorsque le juge doit interpréter, il peut s'appuyer sur deux règles :

- **Interprétation cohérente** : art 1189 CC « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier » = idée de maintenir la cohérence du contrat.

- **règle de l'effet utile** art 1191 CC « lorsque une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui lui en fait produire aucun »

Il existe des règles qu'on pourraient considérer comme très subsidiaires : **ne s'appliquent vraiment qu'en cas de doute**, lorsque toutes les méthodes employées ne sont pas concluantes.

Art 1191 CC : interprétation contra proferentem « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur. Le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé »

=> Dans le doute ultime **on va privilégier la partie qui n'a pas rédigé le contrat**.

Section 2 : La valeur des règles d'interprétation

1/ Leur valeur à l'égard du juge

À l'égard du juge ces règles **ne semblent pas excessivement contraignantes**. Depuis 1808, la Cour de cassation estime que **l'interprétation est de fait et non de droit** (donc la cour de cassation n'est pas compétente)

L'interprétation de la volonté relève du pouvoir souverain des juges du fond. -> bcp de renvoi de pourvoi de la Cour de cassation car pas compétente.

Cependant, interrogation sur la hiérarchie des règles : quand on applique la règle boussole et les règles subsidiaires. La cour pourrait rechercher si la cour du fond a suffisamment recherché la commune intention des parties.

De plus, **il n'y a pas de hiérarchie entre les autres règles subsidiaires** (cohérence etc) -> la cassation pourrait être compétente

La cour de cassation ne vérifie certes pas en quoi l'interprétation des juges du fond, mais on va vérifier s'il n'y a pas eu de dénaturation (interprétation claire et précise)

-> **Arrêt Veuf Foucauld 1872** :

2/ La valeur a l'égard des parties

On pourrait supposer qu'il y aurait **des clauses qui préciseraient l'interprétation du juge**.

Il y a également des clauses d'intégralité qui ne sont pas dans le droit français, le contrat qui est soumis au juge est l'intégralité de l'accord des parties. → règles des quatre coins, le juge ne peut pas sortir du cadre fixé par le contrat.

En droit français, on est pas sûr de l'efficacité de ces clauses. Dans l'uni droit (association pour l'uniformisation du droit), on propose des règles applicables dans le commerce international.

Les parties peuvent également **utiliser des définitions**, dans lesquelles elles vont définir certains des mots qu'elles vont employer (facture, paiement, etc). On va limiter la possibilité pour le juge d'interprétation du sens de ces mots.

Chapitre 2 : Les effets du contrat entre les parties

Trois aspects diff :

- Le contrat produit avant tout un effet obligationnel = va **générer des obligations**
- Le contrat est **régi par un principe de bonne foi**. C'est la loi qui impose aux parties de négocier, exécuter et rompre le contrat
- Il existe un **effet translatif**. Normalement ne transmet pas mais certains oui

Section 1 : L'effet obligationnel

Le contrat va générer des obligations.

1/ La force obligatoire

Un contrat a **force obligatoire est un contrat contraignant**, il oblige à faire ce qui est mentionné. On contracte car on peut contraindre ou sanctionner une personne qui ne le respecte pas. → tenu juridiquement

De plus, le contrat oblige car **art 1103 CC, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »**.

Il va lier les parties au même titre qu'une loi, mais le contrat est inférieur à la loi (elle peut avoir des effets sur les contrats, on ne peut contracter que dans les limites de la loi).

On va retrouver la force obligatoire dans d'autres domaines. Dans les avant-contrats par exemple, dans le cadre de la promesses unilatérale de vente ou dans le pacte de préférence.

Dans une offre il n'y a pas de force obligatoire car ce n'est pas un contrat.

On **peut nous contraindre à exécuter une obligation** → on peut nous forcer à le faire. Par exemple, si on doit de l'argent et qu'on ne le verse pas, on peut faire une saisie sur compte etc. De plus, on ne peut pas modifier la somme que l'on doit verser (on doit 1000€ mais on ne donne que 800€). De plus, l'objet et les modalités ne peuvent pas non plus être modifiées (paiement échelonné etc)

Art 1193 CC « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise » → ce que l'on a fait qu'à 2 ne peut être modifié qu'à 2.

De plus, **on ne peut pas révoquer unilatéralement le contrat** (sauf prévu par la loi).

Cela signifie que lorsqu'on pose des conditions on doit les respecter jusqu'au bout. Ex : lorsque je dis à mon débiteur que je lui laisse jusqu'au 31 décembre pour s'exécuter, je dois attendre la fin de ce délais pour agir.

-> La loi va autoriser la **révocation unilatérale du contrat lorsque ce dernier n'est pas exécuté**, ou lorsque c'est un **contrat a durée indéterminée**.

2/ Les limites à la force obligatoire

3 ordres :

- La **bonne fois** : vient tempérer la force obligatoire des conventions (Cf section 2)
- Le **contrôle du contenu du contrat** : seulement ce qui est légalement formé.

La troisième **limite est la théorie de l'imprévision**. Lorsqu'un contrat s'inscrit dans la durée (contrat long), il est susceptible de rencontrer des **difficultés d'exécution** (guerre, crise, inflation, etc).

Pendant plus de 2 siècles le CC a refusé de tenir compte de cette réalité économique. Puisqu'on a promis d'exécuter a ce prix, on doit toute la vie du contrat exécuter à ce prix, quoiqu'il se passe.

-> Arrêt de principe qui refuse cela = **Arrêt 6 mars 1876 affaire Canal de Craponne** : entretien du canal par des paysans etc, mais a une très basse valeur, et la famille veut modifier le prix de la redevance. La cour estime qu'il n'appartient pas au juge de modifier le contenu d'un contrat, quelque soit les circonstances économiques, et quelque soit le caractère équitable (le contrat est comme ça, point).

Dans les années 90, certains arrêts étaient un peu ambigus, mais il va falloir attendre la réforme de 2016, pour voir apparaitre **l'art 1195 « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »**

On parle de changement de circonstances imprévisibles mais on ne précise pas ce que sont ces circonstances.

Ce **changement de circonstance doit être imprévisible** au moment de la conclusion du contrat. (possibilité que le risque se produise). Ex : arrivée d'une taxe sur un produit etc

CM9 : 4/11

L'article 1195 retiens le critère d'onérosité du contrat. Cela veut dire qu'il **coute excessivement cher au débiteur de réaliser le contrat**. Mais ce critère est discutable (on peut préférer un autre critère comme celui de l'équilibre économique du contrat).

A partir de quand est-ce que l'exécution devient excessivement onéreuse ? Le législateur n'a pas posé de standard, c'est le **juge qui va apprécier au cas par cas**, in concreto. Cela va pouvoir aboutir à des décisions discriminatoires (chosisir d'aider une entreprise familiale, qui n'a pas beaucoup d'argent, et refuser d'aider une grande entreprise).

Ce standard est tellement difficile a mettre en oeuvre, que **les juges ne se sont pas saisi de l'art 1195**.

Ce critère d'exécution ne permet pas d'exécuter des contrats dans le quel le débiteur doit une somme d'argent.

Par exemple, durant le confinement, des locataires de locaux (restaurants par exemple), on invoqué l'art 1195 pour ne pas payer leur loyer, car il était devenu trop onéreux en raison de la perte de leur chiffre d'affaire. La JP a estimé que non, le loyer reste le même.

Si les conditions sont remplies, on a une fusée à deux étages :

– Renégociation entre les parties → le débiteur va pouvoir demander à son créancier de renégocier le contrat, **obligation pour le débiteur de tenter cette renégociation**. Le débiteur ne peut pas non plus faire de chantage au créancier (ex crise de l'énergie, le coût de l'électricité augmente, le débiteur dit que le prix est de tant, sinon il arrête de débiter). => On peut seulement demander une renégociation.

→ Le créancier lui, n'est pas contraint de renégocier. Soit il accepte, soit il refuse. Mais s'il refuse, le débiteur peut saisir le juge.

On distingue deux hypothèses :

– Les parties trouvent un accord : par exemple, surplus d'exécution, on accepte d'en supporter chacun une partie.

– Les parties tentent de négocier et n'arrivent pas à trouver d'accord (divorce à l'amiable) : Par exemple le producteur ne peut pas vendre moins cher sinon faillite, et l'acheteur ne peut plus acheter sinon il ferme son entreprise. Dans ce cas, le débiteur peut saisir le juge, d'une demande soit de **résiliation du contrat**, soit de **révision du contrat**.

Ce texte est décevant. De la même façon que les contrats d'adhésion, **cet article n'a pas d'effet**. Il n'est pratiquement jamais utilisé. En 8 ans, cet article a été utilisé 2 fois. Dans le premier cas, le juge va accorder un délai supplémentaire pour la réalisation du contrat (à cause du covid).

Section 2 : La bonne fois

C'est une des notions les plus complexes et les plus fertiles à aborder dans le droit des contrats.

1/ Notion

Avant 2016, la **bonne fois n'avait pas le droit à son propre article**. Elle était logée à l'art 1134 al 2. Cet article contenait la force obligatoire, puis l'alinéa 3 prévoyait la bonne fois. La bonne fois n'avait donc **pas d'autonomie telle qu'elle**.

Il faudra attendre les **années 60 pour « réveiller » cette notion**. On lui a donné un sens quasiment opposé à la bonne fois. Le juge va s'en servir comme un **règle qui va tempérer les actions du créancier, et non pas du débiteur**. Elle va donc bénéficier au débiteur. Il est bien difficile de définir ce qu'est la bonne fois.

On pourrait se dire qu'être de bonne fois signifie le fait de s'abstenir de comportement déloyaux, adopter une conduite stable etc. Elle va également imposer une forme de modération au créancier. La bonne fois est un standard de comportement, qui devrait être présent dans tous les contrats.

2/ Illustration

On peut juger par exemple qu'un **créancier ne peut pas sanctionner l'inexécution du débiteur lorsqu'il est responsable de l'inexécution** de celui ci.

Ou alors un **créancier qui va profiter de la situation du débiteur de façon abusive** (par exemple, un créancier sait que le débiteur est en vacances a une période, et lui envoie précisément un courrier a ce moment).

De plus, un comportement de mauvaise foi serait aussi un **créancier qui fait volte-face**. Par exemple, un contrat qui est mal exécuté durant des années, et soudainement le créancier assigne en justice le débiteur car mauvaise exécution.

-> **Arrêt Huard 3 nov 1992** : contrat entre société BP (vend du carburant) et un pompiste.

-> **Arrêt France Motors 15 janvier 2002** : contrat de distribution entre France Motors, et le garage qui distribue les voitures. (FM demande au garage de se serrer la ceinture alors qu'elle même ne le fait pas)

-> **Arrêt Maréchaux, 2007** : Cession des parts d'une boîte de nuit. Dans la cession il y a une clause de garantie de passif = garantie le repreneur de la société contre le passif de la société inconnue (dette de la société), on pourra demander au vendeur de rembourser cette dette. Le Fisc vient réclamer de l'argent a la société apres la cession, l'acheteur se tourne vers le vendeur pour qu'il se porte garant. Ce dernier estime que l'acheteur est de mauvaise foi car il était lui même associé avant l'achat, et consentait a la fraude fiscale. La Cour va estimer que la mauvaise foi ne peut pas avoir pour effet de priver du droit de créance.

Mais la **mauvaise foi va pouvoir priver des prérogatives contractuelles**. C'est un pouvoir accordé a une personne de modifier unilatéralement la situation juridique.

Section 3 : L'effet translatif

Il ne se retrouve pas dans tous les contrats. Il n'existe que dans les contrats qui transfèrent la propriété d'un bien. Par exemple un contrat de vente, un contrat de donation, un contrat d'échange, un contrat d'apport en société, contrat de cession de créance, etc.

1/ Le moment du transfert

A quel moment la propriété d'une chose est transférée ? C'est lors de l'échange des consentements, **article 1196 CC**. -> Alors même qu'il n'y a pas eu d'échange d'argent, de signature etc.

Toutefois, les parties peuvent stipuler une **clause de réserve de propriété** = le vendeur restera propriétaire de la chose jusqu'au paiement du dernier euro. Ou alors elle peuvent le différer au jour de la signature du contrat. Aussi, dans les magasins par exemple, on n'a pas le droit de consommer un aliment avant de l'avoir acheté. Même s'il y a eu l'échange des consentements, le contrat n'est pas définitivement conclu car on peut toujours changer d'avis et repasser un article.

2/ Les effets du transfert

On transfère généralement, en même temps que la propriété les **risques de disparition de la chose**. Si la chose est détruite de façon accidentelle, qui en supporte les conséquences ? Si la chose est détruite juste après l'échange des consentements, c'est l'acquéreur qui en est responsable. A partir du moment où la propriété est transférée, le risque aussi.

Les parties vont choisir à quel moment ils souhaitent transférer les coûts des risques de l'acheteur à l'acquéreur. Par exemple, un créateur de vêtements, si on achète les vêtements à la sortie de l'usine, ils seront moins chers car pas de risque. En revanche, si le vendeur doit s'assurer contre les risques du transport des vêtements, l'article sera plus cher à l'arrivée.

Dans le cas où le vendeur vend successivement la chose à deux personnes. C'est la première personne qui prend possession de la chose qui va pouvoir en disposer → « En fait de meuble, possession vaut titre ». En matière de meuble, la preuve de la propriété se fait pas la possession, car il est extrêmement difficile de prouver la possession (comment prouver que la bouteille est à moi ? Et le pull ?).

Chapitre 3 : Les effets du contrat à l'égard des tiers

L'effet relatif du contrat signifie que par principe le contrat est la chose des parties et c'est entre les parties qu'il crée des obligations. Aussi, dans quelle mesure les tiers peuvent se voir opposer le contrat, ou peuvent se voir prévaloir du contrat ? Enfin, le contrat peut être transféré à quelqu'un d'autre.

Section 1 : L'effet relatif du contrat

Signifie que le contrat est la chose des parties, c'est une norme qui est privée.

1/ Le principe

Le contrat n'intéresse par principe pas les tiers. Il faut pour autant avoir une vision exacerbée de la situation. **L'ancien art 1165 disait « le contrat n'a d'effet qu'entre les parties »**. Il est faux de penser qu'un contrat ne peut pas bénéficier au tiers, ni impacter les tiers.

Ex : je dois de l'argent à mon créancier. Dans mon patrimoine j'ai une Aston Martin, que je décide de donner à mon cousin. Va-t'il y avoir un impact sur le créancier ? Oui, car le créancier ne pourra pas saisir la voiture pour rembourser la dette.

La nouvelle formulation de **l'article 1199 CC** est différente « **le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties** ».

2/ Les limites

La **première limite** est la stipulation pour autrui → **Article 1205 CC**. C'est un contrat par le quel un stipulant fait promettre à un promettant d'accomplir une prestation en faveur d'un tiers bénéficiaire. Il existe un contrat souscrit pour autrui ?

La **deuxième limite** est la figure du porte-fort -> **Article 1204 CC.** « On peut se porter-fort en promettant le fait d'un tiers ». Je m'engage a ce qu'un tiers face quelque chose en votre faveur.

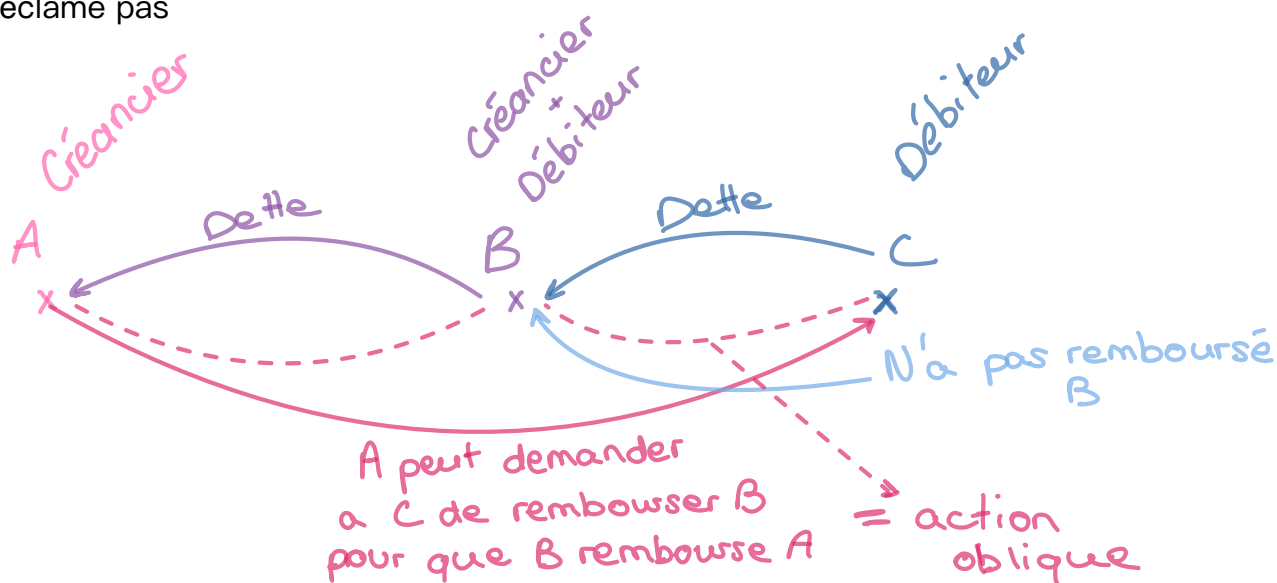
- Porte-fort de ratification : on s'engage a ce qu'un tiers ratifie un acte. Ex : je suis dirigeant d'une société, je garantie qu'un tel signera la convention a l'assemblée.

- Porte fort d'exécution : je vous garantie que le tiers fera quelque chose.

=> La convention de porte-fort n'engage pas le tiers, c'est la personne qui a conclu le contrat qui est engagée.

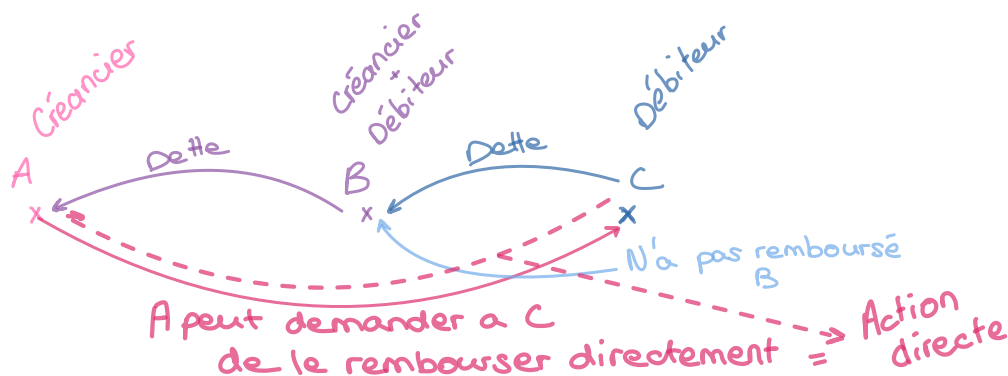
Troisième limite : présence des actions oblique, paulienne et directe.

-> L'action oblique : est une action qui permet a un créancier d'**agir contre le débiteur de son débiteur** pour obtenir paiement. Ex : je suis créancier, mon débiteur est lui même créancier de quelqu'un d'autre, qui ne réclame pas



-> Action directe : Action qui va permettre a un créancier de **se faire payer directement par le débiteur de son débiteur**. L'action directe n'existe que de manière exceptionnelle, il faut que la loi l'ai prévu directement.

Par exemple, en matière de sous-traitance. Entreprise entre le maitre de l'ouvrage donne une mission a un entrepreneur, qui pour cela va faire appel a plusieurs professionnels. Par exemple je demande a une entreprise de faire ma maison, qui va faire travailler le plombier, le peintre etc. Loi du 31 dec 1975 va donner au sius-traitant une action directe en paiement contre le mitre de l'ouvrage. Si l'entreprise ne paie pas le plombier, ce dernier peut demander au proprio de la maison de le payer.



-> Action paulienne : Action qui lutte contre la fraude commise par le débiteur. L'hypothèse est celle dans laquelle le **débiteur va s'appauvrir volontairement de manière a ne pas pouvoir payer son créancier**. L'action paulienne **va pouvoir déclarer une donation inopposable, inefficace**. Le créancier pourra faire comme si le débiteur était tjr riche, avait tjr son patrimoine, afin de pouvoir les saisir.

Section 2 : L'opposabilité du contrat

1/ L'opposabilité aux tiers

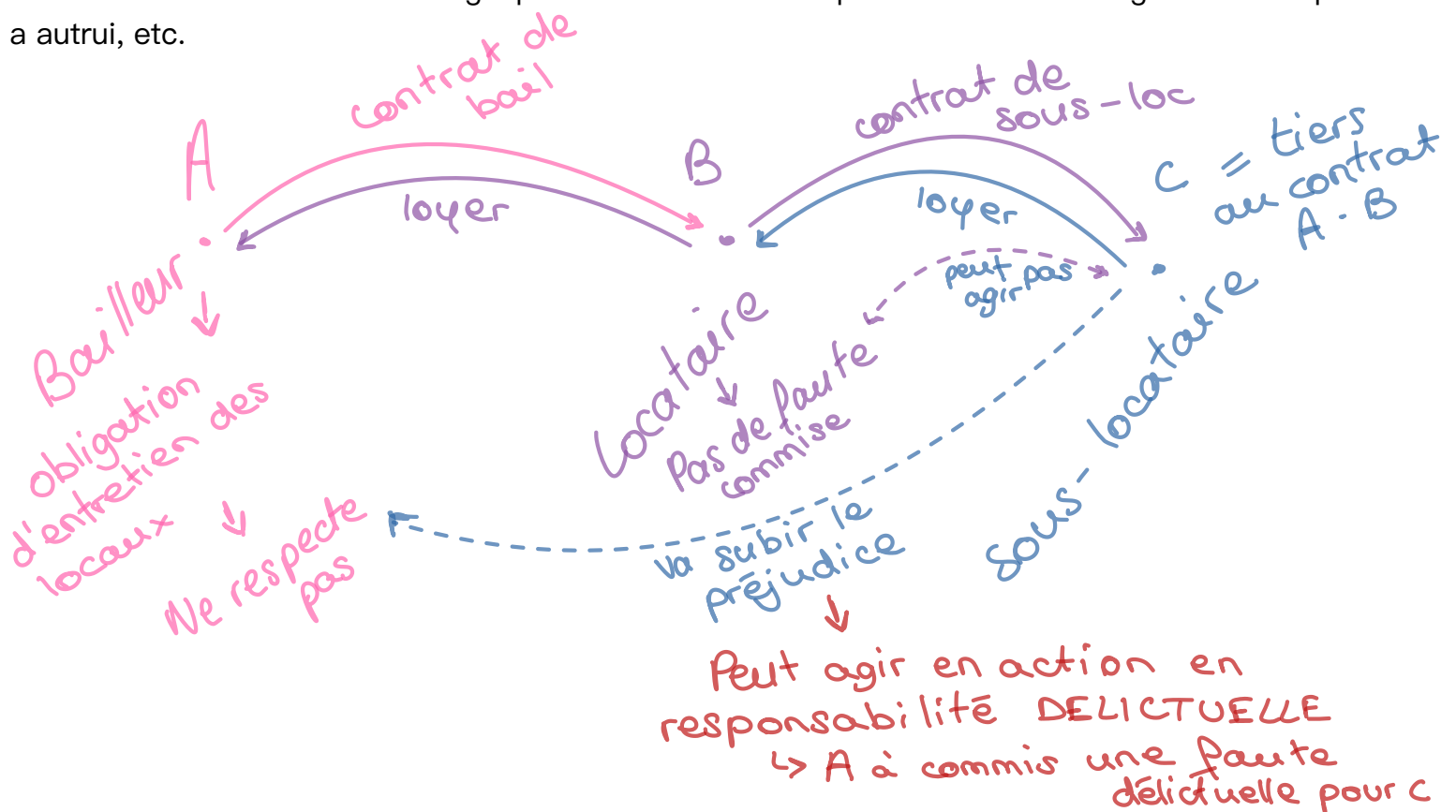
L'article 1200 CC dispose que « le tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat ». Il ne s'agit pas de dire que les tiers sont obligé par le contrat, mais **les tiers doivent respecter le contrat, en tant que situation juridique**. Cela signifie qu'un tiers ne doit pas se rendre complice de la violation d'un contrat. Le tiers qui participe a la violation du contrat engagent leur responsabilité. On va pouvoir condamner in solidum le tiers et la partie au contrat. On va les condamner conjointement a indemniser le créancier.

Ex : j'ai un réseau de distribution commerciale, avec une certaine image (je suis Chanel et je ne veux pas que mes parfum soient vendu chez Action par ex). On va pouvoir sélectionner des lieux dans lesquels seront vendu mes produits, par qui, comment etc. Un tiers ne peut pas demander a acheter 100 parfums Chanel pour les revendre. Il ne doit pas volontairement violer le contrat entre deux personnes.

CM10 : 18/11

2/ L'opposabilité par les tiers

Un tiers peut-il exiger l'exécution du contrat ? Non, **le contrat est la chose des parties**. Mais la JP va apporter un tempérament : lorsque **l'inexécution du contrat cause aux tiers un préjudice**. Il se peut qu'en ne respectant pas mes obligations contractuelles, je nuise a mon créancier mais aussi a un tiers. La faute est la violation d'une règle préexistante. Par exemple violer le fait l'obligation de ne pas nuire a autrui, etc.



→ La JP se prononce sur cette situation : **Arrêt Boot'shop 2006** : le tiers a un contrat peut invoquer, au soutien de son action en responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors

que celui ci lui a posé un préjudice.

=> Cette solution a déclenché des critiques la doctrine :

-> multiplie le nombre de gens qui peuvent demander un préjudice

-> les codifications de la responsabilité contractuelles ne sont pas les mêmes qu'en matière délictuelle. Dans un contrat, on peut limiter la responsabilité (clause limitative de responsabilité), alors que dans une action en responsabilité délictuelle, on ne prend pas en compte cette clause. Le créancier n'est plus protégé.

=> La cour de cassation a toutefois confirmé la JP : **Arrêt Bois Rouge 2020** : deux usines qui traitent les cannes à sucre. Chacune a un secteur déterminé d'activité (Nord et Sud). Celle du Nord a un contrat de fourniture d'électricité, et cette société arrête l'exécution du contrat. Répercussion sur la société du Sud car les cannes du nord ne sont pas exploitées. La cour de cassation donne le droit au tiers d'agir en responsabilité délictuelle.

=> **Arrêt Clamageran 2024** : contrat de transport, et le transporteur va endommager les marchandises en les déchargeants. Le proprio des marchandises, qui est tiers au contrat, va agir sur le fondement de l'arrêt Boot'Shop. La cour va dire que lorsque le tiers invoque un manquement contractuel, **il se voit opposé les conditions et limites de la responsabilité stipulée au contrat**. La Cour ne revient pas sur la JP, mais elle va plus loin, elle va établir des conditions. -> On va prendre en compte les clauses limitatives de responsabilité par exemple.

-> (La question n'est pas définitivement tranchée, car la JP n'explique pas si le créancier va devoir dédommager le tiers au même titre que son débiteur etc.)

Section 3 : La cession de contrat

1/ Notion

La cession de contrat est un mécanisme qui était jusqu'en 2016 inconnue du CC. La pratique en avait connaissance, mais pas le régime prévu par le Code Civil.

L'idée est que le contrat peut circuler, une partie au contrat peut sortir et se faire remplacer par une autre partie.

Le mécanisme de cession est un mécanisme translatif, il permet de transférer le contrat d'une partie à l'autre. C'est une opération par laquelle les parties conviennent de remplacer une partie au contrat par une autre. Il ne s'agit pas d'étendre le contrat et d'en créer un nouveau, mais de changer seulement le nom d'une partie.

Le droit des obligations connaît 3 : cession de créance, cession de dettes et cession de contrat.

-> Cession de créance : on transfère la créance à quelqu'un d'autre. Ex : un locataire qui doit tous les mois 300€, on peut remplacer par la banque (le loyer va aller à la banque) => donation d'actif

-> Cession de dette : on transfère la dette sur une autre personne. C'est une autre personne qui devra rembourser la dette => Donation de passif

-> Cession de contrat : plus qu'une cession de créance ou de dette. Donne la qualité de partie au contrat, protégé par le contrat. Va pouvoir se prévaloir de la clause de médiation etc.

2/ Régime

Prévu dans le CC art 1216 à 1216-3. « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat a un tiers, le cessionnaire, avec l'accord du co-contractant, le cédé ».

Cette cession de contrat suppose l'accord du co-contractant = liberté contractuelle, on a choisi avec qui on contracte, et on peut pas le changer sans l'accord.

« La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité »

3/ Les effets

La cession de contrat s'opère pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif.

Question de savoir si le cédant va vraiment sortir du contrat ? Pour protéger le cédé, le code prévoit que le cédant reste tenu comme garant. Si le nouveau co-contractant n'exécute pas ses obligations, l'ancien co-contractant va devoir agir a sa place.

Chapitre 4 : L'inexécution du contrat

Section 1 : La notion d'inexécution

Une inexécution est le fait de ne pas exécuter ses obligations. = manquement aux obligations contractuelles.

L'inexécution désigne la violation par le débiteur de l'une ou des obligations du contrat. Cette inexécution peut prendre des formes différentes.

1/ L'absence d'exécution

Il se peut que le débiteur n'est pas exécuté du tout son obligation -> aucun commencement d'exécution.

Il peut aussi y avoir l'inexécution partielle : il a commencé a exécuter, puis a arrêté (a payé 3 mois de loyer puis plus rien).

2/ Exécution défectueuse

Il a mal réalisé le contrat. Par exemple, une société qui doit construire une maison mais mal isolé, sol défectueux, etc. On parle de domaine qualitatif, et c'est beaucoup plus difficile a prouver.

3/ Retard

Lorsqu'un débiteur livre en retard une obligation. Tous les retards n'ont pas les mêmes conséquences. (livré deux jours après ou 3 mois après, après un événement spécial, etc).

Le code civil traite tous ces cas comme des inexécutions.

Section 2 : L'imputabilité de l'inexécution

1/ L'inexécution est imputable au débiteur

Si c'est de son fait qu'il n'a pas exécuté une obligation, c'est lui qui va être responsable.

2 / L'inexécution est imputable au créancier

Il arrive que le créancier soit, en tout ou en partie, responsable de l'inexécution du contrat. Par exemple s'il a mal informé le débiteur, a mal collaboré ou a été déloyal. Le juge peut faire un partage de responsabilité en fonction de la part de chacun dans le préjudice.

Parfois, créancier et débiteur ont commis faute = fin du contrat à tort partagés

3/ L'inexécution est imputable à la force majeure

Événement imprévisible lors de la création du contrat, irrésistible lors de l'exécution du contrat, et extérieur aux parties.

Il n'y a rien qui en soit soit imprévisible, impossible à prévoir (guerre, mort, aléa climatique etc). Les seules choses imprévisibles sont les choses qui ne se sont jamais produites (c'était le cas de la crise du covid 19).

– L'imprévisibilité doit être appréciée de façon raisonnable. En fonction de la date, de l'expérience de la personne, du lieu. (le risque d'attaque terroriste est plus faible à Marignane qu'au Yémen par exemple, ou un tsunami est plus probable en Thaïlande qu'à Marseille).

– L'événement doit être extérieur aux parties, il ne doit pas dépendre de leurs volontés. L'événement doit se produire hors de la sphère de responsabilité du débiteur. On ne peut pas invoquer la force majeure si c'est le salarié de l'entreprise qui est l'auteur de l'inexécution du contrat.

– L'irrésistibilité regroupe l'inévitabilité et l'insurmontabilité → on ne peut pas passer outre.

S'apprécie aussi de façon raisonnable, en fonction du lieu, du temps et de l'espèce.

La force majeure a deux effets possibles, [article 1218 CC](#) : empêchement définitif ou empêchement temporaire.

Chapitre 5 : Les sanctions de l'inexécution

On va sanctionner l'inexécution (pas vraiment le débiteur). Le [Code Civil liste à l'article 1217](#) les sanctions offertes au créancier.

– refus d'exécution / suspension d'exécution de l'obligation du créancier

– poursuite de l'exécution forcée en nature de l'obligation

– réduction du prix

– résolution du contrat

– réparation des conséquences de l'inexécution

→ Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent s'accumuler, et les dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Carte mentale avec tous les
sanctions en étoile

Section 1 : L'exception d'inexécution

L'exception d'inexécution est une forme de chantage autorisée par la loi, art 1219 et 1220 du CC. En premier il y a une exception pour inexécution avérée, et pour inexécution redoutée.

1/ Exception pour inexécution avérée

Article 1219 « une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». On refuse d'exécuter pour contraindre l'autre à exécuter sa part. L'article 1219 pose assez peu de conditions à cette exception d'inexécution : il faut une inexécution et une gravité.

L'inexécution doit être assez grave (on ne peut pas refuser de payer une voiture car l'appui-tête fait du bruit).

Le problème de ce chantage est qu'il faudra bien que l'un des deux cède. Si les deux arrêtent d'exécuter, la situation est bloquée.

2/ L'exception pour inexécution redoutée (risque d'inexécution)

Le contrat n'est pas encore violé, le débiteur n'a pas encore manqué à ses obligations, mais il apparaît évident qu'il y aura inexécution. Par exemple on commande qlqch pour une date précise, mais deux jours avant le livreur est toujours pas parti du pays. → à condition que ce soit qlqch de grave

Section 2 : Exécution forcée

Le créancier va demander à recevoir exactement ce qu'il lui avait été promis (exécution forcée en nature). On va forcer le débiteur à faire ce à quoi il était engagé. On va soit faire exécuter la chose par le débiteur lui-même, [article 1221](#), soit le faire exécuter par un tiers, [article 1222](#).

1/ Exécution forcée par le débiteur lui-même

Le droit français a changé d'avis en la matière depuis 2016. Avant, le droit était peu favorable à l'exécution forcée en nature, le créancier ne pouvait demander que des dommages et intérêts. La JP a évolué dans les années 1970, et a commencé à admettre qu'un créancier peut exiger exécution forcée du débiteur.

Le juge va pouvoir enjoindre au débiteur de s'exécuter sous astreinte → amende par tel jour de retard. Le juge peut aussi pratiquer des saisies (saisie sur compte en banque de la somme demandée).

En 2016, la première sanction offerte au créancier est l'exécution forcée. Elle a une place majeure dans le droit, [article 1221 du code civil](#). Seulement ce droit n'est pas absolu :

- lorsque l'exécution forcée en nature est impossible, le juge ne pourra pas la prononcer. Par exemple, obligé de forcer quelque chose à Kiev, on ne pourra pas nous forcer à le faire
- contrôle de proportionnalité : l'article 1221 dit que l'exécution forcée sera refusée lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre le coût d'exécution et l'intérêt du tiers créancier. Par exemple, on demande au pisciniste de faire 4 marches, mais en fait que 3. Si on l'oblige à exécuter, il va devoir casser la piscine...

→ Le seul coût d'exécution n'est pas valable. Il faut qu'il y ait un intérêt réel à le faire. Il faut respecter la proportionnalité. C'est difficile pour le juge d'apprécier comment on mesure l'intérêt de la personne. Par exemple, une personne qui souhaite avoir la vue mer depuis sa maison, un immeuble est construit en face avec le contrat de laisser la visibilité à la mer. Viole le contrat, comment apprécier l'intérêt de la personne d'avoir la vue mer ?

2/ Exécution forcée par un tiers

Article 1222. Il ne s'agit pas de contraindre le débiteur à faire, mais de faire faire par un tiers, au frais du débiteur. « **Après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou demander au juge (...)** »

On peut mettre le débiteur en demeure, lui laisser un délai pour agir. S'il ne le fait pas, on va pouvoir faire accomplir l'obligation par un autre tiers au frais du débiteur. On peut le faire judiciairement, sans demande au juge, mais on n'est pas assuré que le débiteur paye.

On peut donc demander au juge de condamner le débiteur à avancer la somme nécessaire au tiers pour l'exécution.

En revanche, pour l'obligation de ne pas faire, on ne peut pas directement détruire ce qu'a construit le débiteur alors qu'il ne devait pas le faire (a construit un étage de trop, je ne peux pas prendre une grue et détruire l'étage sans accord).

Section 3 : Réduction unilatérale du prix

Résulte de l'**article 1223 du code civil**. Il s'agit d'une décision unilatérale, il notifie au débiteur qu'à cause de son inexécution il va baisser le prix. Cependant l'article prévoit que l'acceptation du débiteur doit se faire par écrit, mais si décision unilatérale, il n'y a pas lieu à acceptation...

Incohérence juridique. Cet article n'est jamais appliqué en la pratique.

La cour de cassation a jugé en 2024 que ce texte peut également être utilisé devant le juge. On peut demander au juge de prononcer une réduction du prix.

Arrêt 1ère chambre civile 2024. -> Fourniture d'eau sur l'île de Mayotte. Période de sécheresses importante, et la préfecture décide de réduire la consommation d'eau. Le particulier estime que le fournisseur ne lui fournit plus assez d'eau. Il va demander dans un premier temps l'exécution forcée du contrat (impossible car interdit d'avoir accès à l'eau 24h sur 24). Il va également demander l'exécution en nature sous forme de bonbonne d'eau (il n'y a pas d'obligation de fournir des bonbonnes d'eau dans le contrat, donc impossible). La Cour estime qu'on peut demander au juge de prononcer la réduction judiciaire du prix sur le fondement de l'article 1223 du code.

Section 4 : Résolution du contrat

La résolution est l'anéantissement du contrat, parfois rétroactif, à raison de l'inexécution de celui-ci.

1/ La notion

La notion est celle de l'anéantissement du contrat, il ne produira plus aucun effet. Cet anéantissement est parfois rétroactif. La résolution est justifiée par une inexécution du contrat.

Ici, le contrat était bien formé mais mal exécuté, on ne parle pas de nullité.

La résiliation a un sens différent : peut être le fait de mettre fin à un contrat à durée indéterminée.

La résiliation peut aussi être le nom donné à une résolution non rétroactive.

CM11 : 25/11

2/ Modalité

Le code civil connaît 3 moyens de résoudre un contrat : résolution conventionnelle, résolution unilatérale et la résolution judiciaire.

Elle résulte soit de l'accord des parties, soit de la décision d'une seule partie, soit par décision judiciaire. Avant 2016, le code ne prévoyait que la résolution judiciaire (la JP pouvait accepter d'autres moyens). Dans la pratique, la résolution judiciaire n'est pas très aimée, car elle prend du temps et est assez incertaine.

- Résolution conventionnelle

Elle résulte d'une clause résolutoire, prévue par une clause dans le contrat (prévoit que le contrat sera résolu de plein droit). Les parties expliquent les raisons pour lesquelles les parties pourront résoudre le contrat etc.

Le jeu de la clause résolutoire est assez puissant car va priver le juge de son pouvoir d'appréciation de la gravité de la faute. Ce sont les parties elles même - qu'une inexécution est tellement grave qu'elle pourrait conduire à la résolution, de plein droit, du contrat.

La clause résolutoire va prévoir le mode de résolution du contrat. Par exemple, la partie qui souhaite résoudre le contrat va adresser une **mise en demeure** à son cocontractant (une lettre par laquelle il l'informe de sa volonté de mettre fin au contrat) -> **Art 1225 CC**

- Résolution unilatérale (**Article 1226**)

Elle est prononcée par l'une des parties sans que soit prévu de clause résolutoire ou de décision du juge. Le législateur va autoriser le créancier d'une obligation non exécutée à résoudre le contrat de façon unilatérale, à ses risques et périls (car s'il le résout sans motif valable, le juge va pouvoir le condamner à des D&I)

-> **Arrêt Tocqueville 1998** : contrat de collaboration libérale entre médecin et clinique. Le médecin a un comportement fautif, la clinique met fin au contrat de collaboration. Le médecin estime qu'il n'y a pas de clause résolutoire, et doit donc invoquer le juge. La cour va inventer la règle de l'article 1226, à « ses risques et périls ». Cette solution est novatrice car permet de trouver une troisième voie de résolution.

L'idée de cet arrêt est reprise lors de la réforme 2016 et transcrit dans l'article **1226 du CC**. « **La mise en demeure mentionne expressément...** ». Dans l'article on a instauré un régime procédural strict pour la résolution unilatérale du contrat.

De plus, si durant le délai laissé le débiteur n'a toujours pas exécuté ses obligations, le créancier doit lui notifier une fois de plus sa volonté de résoudre le contrat + les raisons qui la motive

-> **Évolution jurisprudentielle** :

La JP a décidé le 18 octobre 2023 que la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsqu'elle serait vaine. Dans cet arrêt une société exploite des blocs de marbre et une autre assure la maintenance des outils. (Cf plaquette séance 9). La cour va retenir que la **mise en demeure n'est pas obligatoire lorsqu'elle est vaine** (inutile). En l'espèce, les relations s'étaient détériorées, etc. De plus, dans le cas il n'y avait pas d'inexécution, mais seulement la volonté de résoudre le contrat, ainsi la mise en demeure serait inutile.

- Résolution judiciaire (**art 1227**)

Le texte dit que la résolution peut être demandée en justice. En pratique, la résolution judiciaire est coûteuse, très longue et il existe un très fort aléa judiciaire (le créancier n'est pas sûr que le juge va prononcer la résolution du contrat, ou même le condamner lui, ou accorder des délais de grâce etc).

3/ Régime

La résolution met fin au contrat pour l'avenir, on libère les parties. Deux questions qui se posent : existe-t-il un effet rétroactif, et est-ce que certaines clauses survivent à la résolution ?

La rétroactivité n'est pas de l'essence de la résolution. Il existe de résolution rétroactive et d'autre qui ne le sont pas. Le critère de distinction est que si l'exécution partielle du contrat a apporté que satisfaction partielle au créancier, il n'y a pas de rétroactivité (si bien exécuté et a satisfait le créancier). A l'inverse, s'il n'y a jamais eu d'exécution, ou qu'elle n'a pas satisfait le créancier, la résolution peut être rétroactive.

Si la résolution est rétroactive les parties vont devoir restituer ce qui a été accompli dans l'exécution du contrat. Cependant, en pratique cela est plus compliqué (on ne peut pas restituer un plat consommé, ou 6 mois de travail, etc).

De plus, qu'elle soit rétroactive ou non, a des effets pour l'avenir. Question de savoir s'il y a des clauses qui survivent. -> **Article 1230 du CC** « »

Deux catégories de clauses :

- clauses relatives au règlement des différends : clauses qui vont mettre en place une procédure de règlement aux différends entre les parties (appel à un médiateur, conciliation amiable, etc). C'est clauses sont justement destinées à s'appliquer lorsque le contrat « tourne mal ».

- clauses destinées à produire effets : le texte donne des exemples mais laisse la liste ouverte (tel que les clauses de confidentialité, etc). Est-ce qu'une clause limitative de responsabilité produit de effets après la résolution du contrat ? Oui car sinon la résolution serait un moyen pour détourner les clauses.

Section 5 : Responsabilité contractuelle

Prévu dans le code civil aux **articles 1231 et suiv.** il s'agit pour le créancier de demander la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution. La responsabilité contractuelle est une sanction qui s'offre au créancier en alternative des dommages et intérêts. Par exemple un remboursement du prix investi, frais de procédure etc. On est sur une logique de réparation, pour replacer la personne dans la situation dans laquelle il était avant de subir le préjudice, mais il ne doit pas s'enrichir.

Au niveau législatif, ces textes donnent la définition du préjudice réparable.

- ° **Article 1231-2** dispose que : « **les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.** »

Par exemple : un taxi, quelqu'un met le feu à sa voiture. Sa perte sèche est sa voiture, et sa perte des gains dont il a été privé sont les courses qu'il n'a pas pu faire.

- ° **Article 1231-3** « **le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui étaient prévisibles le jour de la conclusion du contrat** ». -> on parle de type de dommages pas de somme d'argent.

Cette exigence de prévisibilité saute en cas : de faute lourde ou de faute dolosive

- La faute lourde est « une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'incapacité du débiteur à l'accomplissement de sa mission ».
- La faute dolosive est une faute délibérée, une inexécution volontaire : artistes qui refusent de monter sur scène alors qu'ils ont un contrat avec la salle.

° **Article 1231-4** « les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution ». -> Règle de causalité, on indemnise que ce que l'inexécution a causé. C'est au juge de déterminer jusqu'où on s'arrête dans la chaîne de causalité directe (exemple de la vache malade).

On indemnise que un préjudice qui est certain. -> Il doit être fondé, on ne doit pas avoir de doute (on fait tomber un ordinateur, on est certain qu'il va se casser). On indemnise pas un préjudice incertain, hypothétique.

En revanche, on peut indemniser la perte de chance. C'est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. -> on est certain qu'on a perdu quelque chose. Par exemple : étudiant qui a cause d'un retard de train, rate son examen. La SNCF lui a fait perdre sa chance de passer l'examen. = perte de chance favorable

La cour de cassation prévoit aussi la chance perdue de ne pas subir un dommage. Par exemple, on va se faire opérer, le médecin ne nous informe pas d'un risque potentiel, qui se réalise suite à l'examen. Perte de chance que le risque ne soit pas réalisé.

Deux techniques pour aménager sa responsabilité :

- clause limitative de responsabilité : va fixer un plafond d'indemnisation, un max . Il y a des cas où ces clauses sont interdites (droit de la consommation). De plus, toute clause qui prive de sa substance essentielle est réputée non écrite. (Cf représentation et clauses limitatives de responsabilité)

- clause pénale (**article 1231-5 du code civil**) : montant forfaitaire de dommages et intérêts qui sera dû en cas d'inexécution du contrat. Un montant forfaitaire est un montant prévu à l'avance par les parties, et ne pourra être ni moins ni plus. -> l'indemnisation est déconnectée du préjudice réel car prévue à l'avance.

La doctrine impose parfois un troisième critère : un caractère comminatoire = met une pression sur le débiteur. Le régime est la force obligatoire : on ne sort pas du forfait arrêté par les parties. Si elles ont prévu 500 000€, ce sera 500 000€. Sauf exception : l'article 1231-5 permet au juge de réviser le montant lorsqu'il est manifestement excessif ou manifestement dérisoire. Ou alors lorsqu'il y a eu une exécution partielle du contrat (le juge va tenir compte du commencement d'exécution pour diminuer le montant de l'indemnisation).

-> Différence entre ces deux clauses : une clause limitative fixe un plafond, un maximum, alors que la clause pénale donne un forfait, un montant déterminé.

Ainsi, la clause pénale peut contribuer à l'enrichissement du créancier.

Chapitre 6 : L'extinction du contrat

Un contrat est un outil, un vecteur économique, il ne dure pas pour la vie. Le contrat peut prendre fin de différentes manières. Soit de manière naturelle, soit de façon plus accidentelle.

Section 1 : L'extinction naturelle du contrat

Suivant que le contrat est à durée déterminée ou indéterminée ils ne prennent pas fin de la même façon.

1/ Arrivée du terme (CDD)

Ne concerne que les contrats à durée déterminée, car on choisit une date d'extinction du contrat. La durée est connue à l'avance. On doit exécuter le contrat jusqu'à son terme (**article 1212 du CC**). Le terme est un événement certain qui met fin à l'obligation.

Dans le contrat à durée déterminée, on peut essayer de prolonger la durée = prorogation et renouvellement du contrat.

- Prorogation : avant l'arrivée du terme on se met d'accord pour repousser le terme. Elle ne peut se faire que si le terme n'est pas encore arrivé à échéance, car dans ce cas là le contrat est fini, on ne peut pas le modifier pour le prolonger.
- Renouvellement : consiste à conclure un nouveau contrat, dont le contenu serait identique à l'ancien.

Il existe également la tacite reconduction : le fait qu'un contrat soit renouvelé sans accord tacite des parties (on peut prévoir dans le contrat qu'il se renouvellera automatiquement après 12 mois sauf lettre recommandée avant date de fin par exemple). Dans ce cas là, le nouveau contrat est le même que l'ancien, mais ce nouveau contrat sera à durée indéterminée (sauf stipulation contraire)

2/ Résiliation

Cf CM10. C'est le mode de résolution des contrats à durée indéterminée. -> Différent des engagements perpétuels = contrat qui n'a pas de terme et qu'on ne peut pas en sortir.

Face à un engagement perpétuel, le juge peut reconduire l'engagement perpétuel en CDI

Le CC dit à l'article 1211, dans un CDI, chaque partie peut mettre fin au contrat à tout moment sous réserve de respecter le préavis contractuel et à défaut un préavis raisonnable.

Section 2 : Résolution accidentelle

1/ Cause d'extinction

La **mort** est une cause d'extinction de certains contrats -> les contrats conclus intuitu personae (on contracte avec la personne pour elle-même, on engage un architecte pour faire notre maison, ce n'est pas son fils qui va la construire).

Il peut y avoir également la **disparition de la personne morale** (liquidation, fusion , etc) .

Aussi, il peut y avoir la **force majeure** ([article 1218 CC](#)), (cf cas de force majeure). Elle emporte une résolution du contrat, qui peut être soit rétroactive soit non rétroactive.

Enfin, il existe la **caducité**. Défini par [article 1186 du CC](#) comme la disparition en cours d'exécution d'un élément essentiel du contrat. Cette notion de caducité n'était pas codifiée avant 2016. On ne sait pas si la caducité est rétroactive. L'article 1187 dispose que la caducité peut donner lieu à restitution, donc pas sur.

Section 3 : Les groupes de contrats

Il est question de plusieurs contrats conclus en même temps (quelques jours) entre les parties et servant un même but économique. (contrat de bail pour une grue, contrat de maintenance de la grue, et contrat d'assurance de la grue). La question est de savoir si la disparition d'un de ces contrats a un impact sur tous les autres. On parle de la caducité au sein d'un ensemble contractuel. La règle est donnée par [l'article 1186 du CC](#) « **lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition, et ceux pour lesquels— est déterminant du consentement des parties** ».

Deux types d'inter-dépendance entre les parties :

- interdépendance objective : matériellement on ne peut exécuter un contrat sans l'autre. -> la caducité est automatique, la disparition d'un contrat emporte la caducité de l'autre. (si on a plus la grue, on ne pourra plus faire la maintenance)
- interdépendance subjective : matériellement on peut exécuter un contrat sans l'autre, mais pas d'intérêt économique. -> Dans ce cas là, la caducité est pas automatique, elle ne touchera que si le contrat était conclu en considération de l'autre (condition déterminant au consentement du second du contrat)

Chapitre 7 : La preuve du contrat

La preuve est déterminante car si on ne peut pas prouver qu'un contrat existe, le procès est perdu d'avance. Il y a donc la **charge de la preuve**. Prévue par [l'article 1353 du code civil](#) : « **celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver** » « **celui qui se prétend être libéré doit prouver le paiement ou le fait justifiant l'extinction de l'obligation** ».

Pour les contrats qui portent sur une valeur inférieure à 1500€ : la preuve est libre

Pour les contrats qui portent sur une valeur supérieure à 1500€ : preuve par écrit avec une signature (acte sous seing privé, acte authentique ou acte contresigné par notaire)

Cette exigence de l'écrit subit des exceptions : entre commerçants la preuve est libre, idem lorsqu'une des parties est confrontée à une impossibilité morale ou matérielle de constituer un écrit (bateau qui est entrain de couler).

Pour l'impossibilité morale, on peut considérer que la perte d'un proche est une exception etc. On peut aussi dispenser de l'écrit lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit (doc écrit émanant de l'autre qui rend vraisemblable les faits allégués, par exemple un mail qui demande comment rembourser, prouve bien qu'il doit de l'argent).

La question de la loyauté de la preuve : on considère que la preuve doit être apportée loyalement, on ne peut pas piéger une personne, l'enregistrer, voler quelque chose etc.

Mais la cour de cass a admis que dans certains cas, lorsque c'est le seul moyen de prouver, la preuve déloyale peut

être admise.